



المستشار

اينما وجدت الثقة

تأسست عام 2006



القانون الدستوري

سنتر المستشار (حقوق بنها) 

01277776870  

السنتر : بعد نفق حقوق امام كليه الحقوق (برج سما 1)
المكتبه : امام بوابه كليه حقوق (اخر السور)

د. جمال عبد الناصر د. حسن ابو الفتوح



الفهرس

الصفحة

السؤال

ص ٢

س ١ : عرف القانون الدستوري وفقا للمعيار الشكلي والمعيار الموضوعي؟

ص ٥

س ٢ : اكتب في الوثيقة الدستورية المكتوبة كاحد مصادر القاعده الدستورية؟

ص ٦

س ٣ : تكلم عن القوانين الاساسيه كأحد مصادر القاعده الدستورية؟

ص ٩

س ٤ : وضح تعريف العرف الدستوري مبينا اركانه وانواعه والقيمه القانونيه لكل نوع؟

ص ١٥

س ٥ : اشرح بالتفصيل الاساليب الديموقراطيه في نشاة الدساتير؟

ص ١٦

س ٦ : اكتب في انواع الدساتير من حيث تدوينها؟

ص ١٧

س ٧ : اكتب في انواع الدساتير من حيث مدى إمكانية تعديلها؟

ص ٢٢

س ٨ : اكتب في السمو الشكلي والموضوعي للدستور؟

ص ٢٤

س ٩ : تكلم عن اوجه رقابه السطه التشريعيه للسطه التنفيذيه؟

ص ٣٣

س ١٠ : نكلم عن الرقابه القضائيه علي دستوريه القوانين؟

ص ٣٨

س ١١ : وضح اهم المبادئ الدستوريه لدستور ٢٠١٤؟

تعريف القانون الدستوري



س ١ : عرف القانون الدستوري وفقا للمعيار الشكلي والمعيار الموضوعي؟

لوضع تعريف لعمل قانوني ما، غالبا ما يعتمد الفقه على **معياريين أساسيين**، هما

المعيار الشكلي أو العضوي و **المعيار الموضوعي أو المادي**.

المعيار الشكلي: في تعريف العمل القانوني يعتمد على الشكل والإجراءات التي اتبعت في إصداره والجهة التي قامت بإصداره، دون النظر إلى موضوع أو مضمون أو جوهر العمل القانوني ذاته.

المعيار الموضوعي: فيتعتمد في تعريف العمل القانوني على مضمون العمل وجوهرة دون الاعتداد بالشكل الذي صدرت فيه أو الإجراءات التي اتبعت في إصداره أو الجهة التي قامت بإصداره.

تعريف القانون الدستوري وفقا للمعيار الشكلي

مجموعة القواعد التي تحتويها الوثيقة الدستورية المكتوبة، والمعروفة بإسم الدستور.

يترتب على هذا المعيار أن كل ما تحتوي عليه وثيقة الدستور من قواعد تعتبر قواعد دستورية، وكل قاعدة لا تتضمنها هذه الوثيقة لا تعتبر قاعدة دستورية.

هذا المعيار يعتمد على العضو أو الهيئة - التي اصدرت القاعدة الدستورية والإجراءات التي تتبع في وضعها وفي تعديلها والتي تختلف عن اجراءات وضع وتعديل القوانين العادية.

هذه الجهة تسمى بالسلطة التأسيسية الاصلية وهي تختلف عن السلطة التشريعية المنوط بها وضع القوانين العادية.

كما يجب أن يتبع في شأن إصدار القواعد الدستورية وتعديلها إجراءات وقواعد أخرى مختلفة ومعقدة ومغايرة عن تلك التي تتبع في إصدار وتعديل القوانين العادية.

مزايا تعريف القانون الدستوري بالمعيار الشكلي:

بهذا المضمون فإن المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري يحقق بعض المزايا أهمها:

- ١- أن المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري يتميز بالبساطة واليسر والوضوح حيث في تحديد قواعد أو تحديد موضوعات، حيث يسهل التعرف عليها بمجرد اللجوء إلى الوثيقة الدستورية.
- ٢- كما يمتاز بتبني فكرة تدرج التشريعات، حيث تحتل قواعد القانون الدستوري المرتبة العليا من حيث القوة، ثم تأتي القوانين العادية الصادرة من السلطة التشريعية في المرتبة الثانية، ثم بعد ذلك تأتي اللوائح التي تصدر من السلطة التنفيذية، ويترتب على هذا التدرج من الأعلى إلى الأدنى أنه لا يجوز أن يتعارض قانون أدنى مرتبة مع قانون أعلى منه وإلا عد هذا القانون باطلا.

عيوب تعريف القانون الدستوري بالمعيار الشكلي:

على الرغم من تلك المزايا إلا أن المعيار الشكلي قد وجه إليه الكثير من **أوجه النقد** التي أوضحت عدم كفايته كمعيار محدد وثابت لتعريف القانون الدستوري.

يمكن اجمال هذه الانتقادات فيما يلي:

١. إن الأخذ بالمعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري يؤدي إلى إنكار وجود قانون دستوري في الدول ذات الدساتير غير المكتوبة أو العرفية لعدم وجود الوثيقة الدستورية المكتوبة بها، مثل النظام الانجليزي .
هذا يتنافى مع واقع الأمر؛ إذ أن لكل دولة دستوراً يبين شكلها، ونظام الحكم فيها، ونظام سير السلطات العامة بها،
٢. كما أن الأخذ بالمعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري لا يصلح لإعطاء تعريف صحيح شامل لموضوعات القانون الدستوري في الدول ذات الدساتير المكتوبة نفسها .
من جانب قد تتضمن الوثيقة الدستورية تنظيم بعض الموضوعات، ومن ثم تعطيلها الصفة الدستورية رغم أنها ليست دستورية من حيث الموضوع أو الجوهر، وإنما تتعلق في الواقع بقوانين أخرى عادية. وهذا يعد إجحافاً لأحكام ليست لها طبيعة دستورية في وثيقة الدستور) .
- مثال ذلك: في فرنسا: النص في الدستور على إلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية.
- مثال ذلك: في مصر: النص في الدستور على تصفية أملاك الخديوي عباس حلمي .
- من جانب آخر قد تخلو الوثيقة الدستورية من بعض القواعد التي لا شبهة في طبيعتها الدستورية؛ لاتصالها بنظام الحكم والسلطات العامة في الدولة، لكنها مع ذلك لا تجد مكانها بين نصوص الوثيقة الدستورية ذاتها، وإنما خارجها، سواء في قانون عادي صادر من البرلمان أو عرف دستوري.
- مثال ذلك قانون الانتخاب في فرنسا ومصر ومعظم الدول التي غالباً ما تصدره في صورة قوانين أو مراسيم بقوانين، ويعرف بقانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر.

تعريف القانون الدستوري وفقاً للمعيار الموضوعي

- يعتمد هذا المعيار في تعريف القانون الدستوري ، على مضمون وجوهر موضوعات القانون الدستوري .
- من ثم يمكن تعريف القانون الدستوري وفقاً لهذا المعيار بأنه: " كل قاعدة قانونية لها طبيعة دستورية، أي كان مصدرها، سواء تضمنتها الوثيقة الدستورية أو تضمنتها القوانين العادية، أو كان مصدرها العرف الدستوري، ما دامت طبيعتها تتعلق بسلطات الدولة وأجهزتها المختلفة واختصاصاتها وكيفية سير العمل بها والعلاقات بينها، فضلاً عن تنظيمها للحقوق والحريات العامة للأفراد .
- على هذا الأساس، فإن القانون الدستوري من حيث مضمونه وجوهره يمكن أن يكون له مصادر متنوعة ومختلف، وثيقة دستورية، قوانين أساسية، عرف دستوري.

لا شك أن المعيار الموضوعي في تعريف القانون الدستوري يتفاد الانتقادات التي وجهت للمعيار الشكلي

فهو اعم واشمل في تعريف القانون الدستوري من عدة جوانب لعل أهمها

١. أن الأخذ بالمعيار الموضوعي في تعريف القانون الدستوري يؤدي إلى الاعتراف بوجود القانون الدستوري في كل دولة حتى ولو كان لها دستور عرفي أو غير مكتوب .
٢. كذلك فإن هذا المعيار يخلع عن القاعدة القانونية الصفة الدستورية، حتى ولو تضمنتها الوثيقة الدستورية ما دامت أنها ليست من طبيعة دستورية. وفي المقابل يضيف على القاعدة الصفة الدستورية، حتى ولو لم تتضمنها الوثيقة الدستورية ما دامت أنها من طبيعة دستورية .
٣. كما أن المعيار الموضوعي يؤدي إلى توحيد المقصود بالقانون الدستوري ولا يخضعه لظروف كل بلد بل يجعل منه أساساً لتحديد القواعد الدستورية لدى الجميع .

تعريف القانون الدستوري ← "ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي، والذي يحتوي على مجموعة من القواعد القانونية التي تبين شكل الدولة سواء كانت بسيطة أم مركبة، ونظام الحكم فيها من حيث كونه ملكياً أم جمهورياً، وتنظم السلطات العامة المختلفة فيها من حيث بيان اختصاص كل منهما، وحدود العلاقة بينهما بما يحول دون تدخل أي منها في أعمال السلطة الأخرى، كما يقرر الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد وضمانات حمايتها.

طبيعة قواعد القانون الدستوري

تعريف القانون ← مجموعة القواعد العامة الملزمة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع والتي تكفل الدولة احترامها بالقوة عند الاقتضاء عن طريق توقيع جزاء على من يخالفها.

خصائص القاعدة القانونية:

- العمومية والتجريد: تطبيق القاعدة القانونية على الجميع والوقائع بصفة عامة وتجريد القاعدة من أية صفة بحيث يكون هناك ضماناً في التطبيق دون استثناء.
- الاجتماعية: أي أنها تنظم الروابط الاجتماعية داخل المجتمع.
- الإلزام: أي اقترائها بجزاء يوقع عند اللزوم، أي عند مخالفة القاعدة القانونية.
- من المعروف أن الجزاء كركن من أركان القاعدة هو ما يميز القواعد القانونية عن غيرها من القواعد المنظمة للروابط والعلاقات كالعادات والأخلاق.
- هل يتوافر هذا الجزاء بالنسبة للقواعد الدستورية وبالتالي تتوافر لها الصفة القانونية بالمعنى المتقدم؟ أم أنها لا تعد كذلك.

في معرض الإجابة على هذا التساؤل انقسم الفقه في ذلك الأمر إلى مذهبين:

- المذهب الأول: إنكار الصفة القانونية للقواعد الدستورية.
- ذهب أنصار المذهب الأول ويطلق عليهم أيضاً أنصار المذهب الشكلي وعلى رأسهم الفقيه الإنجليزي أوستن "Austin" إلى إنكار صفة القاعدة القانونية عن القاعدة الدستورية لتخلف ركن الجزاء فيها.
- على سند من القول أن الجزاء في القاعدة القانونية يجب أن يكون مادياً، بمعنى أن يتمثل في صورة إكراه مادي يأخذ مظهراً خارجياً يتمثل في العقوبة أو الأدنى الذي يتم توقيعه على من يخالف القاعدة القانونية من جانب السلطات المختصة في المجتمع.
- في تحديد طبيعة القانون الدستوري، ذهب أنصار هذا الرأي إلى القول بعدم توافر الجزاء المادي الذي توقعه السلطات العامة على من يخالف القاعدة القانونية، وإن القواعد الدستورية ليست إلا قواعد أخلاقية لا قانونية، والقانون الدستوري لا يعدو أن يكون بالنسبة للحاكم سوى قواعد آداب تحميها جزاءات أدبية فقط.
- بيان ذلك، أن القواعد الدستورية تضع قيوداً على سلطة الحاكم، ومن المفروض في حالة خروج الحاكم عن نطاقها يوقع عليه الجزاء لمخالفته.
- بيد أن ← السلطة الحاكمة لا توجد سلطة أعلى منها في الدولة تستطيع أن تجبرها على الالتزام بالقاعدة الدستورية، حتى على فرض وجود جهة تملك ذلك، فإن هذا الخضوع اختياري، بحيث يمكن الخروج عليه.
- المذهب الثاني: الاعتراف بالصفة القانونية للقواعد الدستورية.
- يذهب أنصار المذهب الثاني ويطلق عليهم أيضاً أنصار المذهب الموضوعي وهم يمثلون رأي معظم الفقه، أن القواعد الدستورية هي قواعد قانونية بالمعنى الصحيح.
- يدعمون وجهة نظرهم بحجة مفادها أنه لا يشترط لإضفاء صفة القاعدة القانونية على قاعدة معينة أن يتوفر لها الجزاء المادي الذي توقعه السلطة الحاكمة، لأن عنصر الجزاء يختلف باختلاف نوع القاعدة القانونية ذاتها، وكما أن صورته وأنواعه تختلف وتتنوع بما يتناسب مع مضمون القاعدة والمصالح التي تحميها.

⚖️ **حيث أن الجراء في نطاق القانون الدستوري قد يأخذ أشكال عدة :**

- ⚖️ **جزاء سياسي:** يتمثل في الرقابة السياسية المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
- ⚖️ **جزاء قضائي:** يتمثل فيما يقضي به القاضي الدستوري من عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لمخالفته للدستور، ويصبح كأن لم يكن، ويمتنع على المحاكم تطبيق القواعد المخالفة للدستور، وذلك في الدول التي تأخذ بفكرة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، بالإضافة إلى أن تصرفات السلطة التنفيذية تخضع في بعض الدول لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مشروعيتها .
- ⚖️ **مساهمة القانون الجنائي في توفير الحماية للقواعد الدستورية** من خلال قانون العقوبات الذي لا يخلو في كثير من الدول من تقرير جزاءات عند مخالفة أحكام الدستور خاصة المتعلقة بنظام الحكم في الدولة أو التأثير على سير الانتخابات الخ.
- ⚖️ إذا كانت قواعد القوانين العادية الصادرة من السلطة التشريعية قواعد قانونية
- ⚖️ إنه من باب أولى اعتبار القواعد الدستورية قواعد قانونية وذلك لأن قواعد القانون العادي تصدر مستندة إلى الدستور وتستمد منه قوتها الملزمة، فهي بمثابة الفرع من الأصل، وبالتالي فليس من المعقول أن نسبغ الصفة القانونية على قواعد الفرع وننكرها على قواعد الأصل.
- ⚖️ **من الخطأ في نطاق القانون الدستوري ربط الجراء بفكرة السلطات العامة فقط وإغفال دور الشعب،** فقد يتمثل الجراء أيضا في رد الفعل الشعبي المتمثل في المظاهرات والإضرابات التي تصل إلى حد الثورة حال انتهاك السلطات العامة لأحكام الدستور وما تتضمنه من حقوق وحريات الأفراد .
- ⚖️ بناء على ما سبق، ينتهي معظم الفقه إلى التسليم بوجود عنصر الجراء للقواعد الدستورية مثل بقية القواعد القانونية مع إتخاذها طابعا خاصا .

مصادر القاعدة القانونية الدستورية

س ٢: اكتب في الوثيقة الدستورية المكتوبة كاحد مصادر القاعده الدستوريه؟

الوثيقة الدستورية المكتوبة

- ⚖️ ظهرت الوثيقة الدستورية المكتوبة في أول الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعد دستورها الصادر في عام ١٧٨٧ هو أول دستور مكتوب في العصر الحديث.
- ⚖️ قد كان الهدف الأساسي من إعلان الدساتير المكتوبة في الولايات المتحدة الأمريكية هو ضمان الحرية.
- ⚖️ قد عملت الدول الأخرى على محاكاة الولايات المتحدة الأمريكية فكانت فرنسا أول دولة تستقبل ذلك من خلال إصدار أول دساتيرها المكتوبة عام ١٧٩١.
- ⚖️ قد أخذت مصر بالوثائق الدستورية المكتوبة بدءًا من دستور عام ١٩٢٣ حتى الدستور الحالي الصادر في عام ٢٠١٤ والذي صدر في شكل وثيقة دستورية مكتوبة رسمية صادرة عن المشرع الدستوري.
- ⚖️ الواقع أن حركة إصدار الوثائق الدستورية المكتوبة قد عمت معظم دول العالم المعاصر، بحيث لم يبق سوء إنجلترا وإسرائيل بدون وثيقة مكتوبة .
- ⚖️ **المقصود بالوثيقة الدستورية المكتوبة** ← مجموعة القواعد القانونية المكتوبة أو المدونة والصادرة عن السلطة المختصة.
- ⚖️ الوثيقة الدستورية المكتوبة قد تصدر في وثيقة واحدة وقد تكون متعددة ، وقد تكون مؤقتة لفترة زمنية معينة لمواجهة ظروف ومرحلة خاصة ويطلق على الدستور حينئذ " الدستور المؤقت " ، وقد تكون لفترة غير محددة أو دائمة بغرض الاستقرار في تطبيقه، ويطلق على الدستور حينئذ " الدستور الدائم .
- ⚖️ تصدر هذه الوثيقة الدستورية عن سلطة تسمى بالسلطة التأسيسية الأصلية، والتي تستمد سلطاتها بطرق مختلفة باختلاف طريقة وضع الدساتير.

المقصود بمقدمات الدساتير ← تلك التي ترد في بداية الدستور وقبل سرد نصوصه المختلفة، وقد تعبر هذه المقدمة عن المبادئ الفلسفية والاجتماعية التي تنظم المجتمع، وقد ترد في صورة مبادئ يمكن استخلاص نصوص قانونية منها .

المقصود بإعلانات الحقوق ← تلك الإعلانات التي تصدر عن السلطة العليا في المجتمع منفصلة عن الدستور نتيجة لظروف سياسية معينة، حيث تحتوي على الأسس والقيم والمبادئ التي تنظم المجتمع، فضلا عن الحقوق والحريات العامة والفردية، التي يجب على الدولة احترامها وكفالتها خلال هذه الفترة لحين وضع دستور جديد .

قد صدر أول إعلان حقوق في الولايات المتحدة الأمريكية في ١٥ يونيو ١٧٨٠، أما أكثرها أهمية وتأثيرا فكان إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر عقب قيام الثورة الفرنسية ١٧٨٩، والذي وضع أسس حقوق الأفراد الأساسية وبين المبادئ التي يجب أن تخضع لها السلطة الحاكمة كمبدأ سيادة الأمة، ومبدأ الفصل بين السلطات.

القيمة القانونية لمقدمات الدساتير وإعلانات الحقوق

الاتجاه الأول: يذهب هذا الاتجاه إلى أن إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير - ليس لهما أية قيمة قانونية - بل هما مجرد أفكار ومبادئ فلسفية وكل ما تتضمنهما مجرد مبادئ عامة لا يمكن أن يستخلص منها حقوقاً محددة، ومن ثم فهذه الإعلانات وتلك المقدمات لا تقيد لا السلطة التشريعية ولا السلطة التنفيذية وكل ما لها من قيمة هي القيمة الأدبية فقط .

الاتجاه الثاني: يذهب هذا الاتجاه إلى أن إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير تعد ذات قيمة قانونية وإذا كان هذا الرأي قد اصبح على مقدمات الدساتير وإعلانات الحقوق القيمة القانونية، إلا أنهم قد اختلفوا في تحديد درجة القيمة القانونية وعما إذا كانت أعلى من قيمة الدستور، أم مساوية له، أم أنها اقل من قيمة الدستور وتأخذان مرتبة القوانين العادية .

وبوضح ذلك على النحو التالي:

أولاً: حيث يرى بعض أنصار هذا الاتجاه أن إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير

تعد ذات قيمة قانونية أعلى من قيمة الدستور ذاته.

يستند أنصار هذا الرأي إلى أن هذه الإعلانات تتضمن المبادئ الأساسية المستقرة في ضمير الأمم والشعوب ومن ثم فهي واجبة الاحترام حتى ولو لم يتم النص عليها، ومن ثم يجب أن تتقيد بها السلطة التأسيسية واضعة الدستور ومن باب أولى تتقيد بها السلطة التشريعية فيما تصدره من قوانين، وكذلك السلطة التنفيذية فيما تصدره من لوائح .

ثانياً: في حين يرى البعض الآخر من أنصار هذا الاتجاه أن الإعلانات الحقوق و مقدمات الدساتير (قيمة قانونية مساوية لقيمة الدستور المكتوب) ومن ثم يمكن للسلطة الدستورية التأسيسية أن تعدل فيهما، غير أن هذه المبادئ تلزم السلطة التشريعية وتتقيد بها .

وتستند مبررات هذا الرأي إلى أن بعض الدساتير ومنها الدستور الفرنسي الحالي الصادر في عام ١٩٥٨ ينص على أن إعلان الحقوق الصادر سنة ١٧٨٩ جزء لا يتجزأ من الدستور .

ثالثاً: بينما يذهب البعض الآخر من أنصار هذا الاتجاه إلى أن مقدمات الدساتير تكون لها (قيمة القانون العادي) على سندا من القول بأنه لو كانت السلطة التأسيسية تريد إعطاء هذه المبادئ الواردة في مقدمات الدساتير ذات القوة التي تكون للنصوص الدستورية نفسها لأوردتها في صلب الدستور نفسه.

الدستور المصري الصادر في عام ٢٠١٤ نص في المادة ٢٢٧ منه على أنه يشكل الدستور بديباخته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلا لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة.

هو ما يعني أن مقدمة دستور ٢٠١٤ لها قيمة قانونية مساوية لقيمة الدستور المكتوب وبالتالي فإن هذه المقدمة تلزم السلطة التشريعية وتتقيد بها ولا يجوز لها أن تخالفها فيما تصدره من تشريعات، كما أن السلطة التنفيذية مقيدة بهذه المقدمة فيما تصدره من لوائح .

القوانين الأساسية



س ٣: تكلم عن القوانين الاساسيه كأحد مصادر القاعده الدستوريه؟

اولاً : ماهية القوانين الأساسية

١- المقصود بالقوانين الأساسية

طائفة معينة من القوانين الصادرة من السلطة التشريعية بشأن تنظيم مسائل دستورية بحسب طبيعتها وجوهرها.

٢ - القوانين الأساسية والقوانين العادية

تتفق القوانين الأساسية مع القوانين العادية من حيث المصدر: فكلاهما يصدر من ذات السلطة المختصة بسن التشريعات العادية وهي السلطة التشريعية.

إلا أن أوجه الاختلاف بينهما يتجلى في أمرين:

الأمر الأول: الاختلاف من حيث الشكل حيث أن القوانين الأساسية توضع وتعديل بإجراءات خاصة ومغايرة تختلف عن إجراءات وضع وتعديل القوانين العادية .

الأمر الثاني: الاختلاف من حيث الموضوع حيث أن القوانين الأساسية تنظم موضوعات تعد دستورية من حيث طبيعتها أو في جوهرها، نظراً لاتصالها بنظام الحكم في الدولة، وتنظيم السلطات العامة فيها، بينما نجد أن القوانين العادية تعالج موضوعات ليس لها علاقة بنظام الحكم من الناحية السياسية .

أهمية القوانين الأساسية

تأتي أهمية القوانين الأساسية من حيث كونها تلعب دوراً هاماً بجوار الوثيقة الدستورية المكتوبة

كمصدر للقانون الدستوري فهي:

أ- تعمل القوانين الأساسية على تكملة وثيقة الدستور حيث أنه من المسلم به أن الدساتير في أغلب نصوصها تأتي بأحكام عامة ومبادئ أساسية دون أن تخوض في تفاصيل دقيقة، وهي بذلك لا تصلح للتطبيق بذاتها ومن ثم يحتاج الأمر إلى تنظيمها بأحكام مفصلة، وهو أمر ظاهر في صياغة النصوص الدستورية ذاتها ومن ثم فأنها تحيل الكثير منها إلى القانون لكي ينظم التفاصيل .

ب- كما أن القوانين الأساسية تعالج وتنظم موضوعات هامة ذات طبيعة دستورية من حيث طبيعتها أو في جوهرها، تتعلق بنظام الحكم في الدولة، وتنظيم السلطات العامة والحقوق والحريات العامة .

ثانياً : تقسيم القوانين الأساسية:

النوع الأول: القوانين الأساسية الصادرة من السلطة التشريعية بتكليف من المشرع الدستوري:

يصدر هذا النوع من القوانين الأساسية من جانب السلطة التشريعية بناء على إحالة من الوثيقة الدستورية في العديد من الموضوعات المتعلقة بنظام الحكم أو بتنظيم السلطات العامة في الدولة.

حيث تكتفي النصوص الدستورية بوضع المبدأ العام عند معالجة بعض الموضوعات الدستورية، ثم تحيل أمر تنظيمها ومهمة وضع التفاصيل المتعلقة بها إلى المشرع العادي.

من أمثلة هذه القوانين في فرنسا ← قانون تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية.

في مصر، نجد أن الدساتير المصرية المتعاقبة من دستور عام ١٩٢٣ - ٢٠١٤ قد تضمنت نصوصاً تحيل إلى قوانين عادية تصدر من السلطة التشريعية لمعالجة موضوعات معينة ذات طبيعة دستورية، نذكر من ذلك قانون مجلس النواب، والقانون الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

النوع الثاني: القوانين الأساسية الصادرة من السلطة التشريعية من تلقاء ذاتها:

في هذا النوع تقوم السلطة التشريعية من تلقاء ذاتها بإصدار قانون ينظم مسائل معينة ذات طبيعة دستورية.

حيث يصدر هذا النوع من القوانين الأساسية من جانب السلطة التشريعية من تلقاء ذاتها؛ وليس بناء على تكليف من المشرع الدستوري .

من أمثلة هذه القوانين في فرنسا ← قانون انتخاب مجلس النواب الصادر .

في مصر، القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٩ بإنشاء المحكمة العليا.

ثالثاً: مرتبة القوانين الأساسية بين مصادر القانون الدستوري

١- مرتبة القوانين الأساسية بالنسبة للقوانين العادية

ظل مساواة القوانين الأساسية بالقوانين العادية هو السائد في الأنظمة الدستورية المختلفة، حتى صدر دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا في ٤ أكتوبر ١٩٥٨، وكذلك نفس الأمر في مصر حيث كان الوضع في دستور ١٩٧١ وقبل التعديل الدستوري الصادر في عام ١٩٨٠ يذهب إلى أن القوانين الأساسية تأخذ مرتبة القوانين العادية وكان يترتب على هذا الرأي نتيجة مهمة مفادها أن القوانين العادية يمكن أن تعدل أو تلغى قانون أساسياً.

بعد هذا التاريخ سواء في فرنسا أو في مصر فإن الرأي الغالب في الفقه الفرنسي والمصري ذهب إلى أنه طالما أن القوانين الأساسية تخضع لإجراءات شكلية خاصة تختلف عن إجراءات القوانين العادية فيجب أن تكون هذه القوانين في مرتبة أعلى من القوانين العادية.

نتيجة لذلك فإن القوانين العادية لا يجوز لها أن تتضمن نصاً يتعارض مع قانون أساسي، وإلا قضى بعدم دستوريته .

٢ - مرتبة القوانين الأساسية في الدول ذات الدساتير المرنة

يعتبر دستور الدولة مرن في حالة إمكانية تعديله بنفس الإجراءات التي تعدل بها القوانين العادية.

البرلمان كما يعدل التشريع العادي يعدل التشريع الدستوري وبذات الإجراءات.

في هذا النظام وذاك لا توجد فكرة جمود الدستور أو تدرج القواعد القانونية، فلا يجدي والحال كذلك التفرقة بين قانون دستوري وبين آخر أساسي أو عادي، فالكُل سواء وفي مرتبة واحدة .

٣- مرتبة القوانين الأساسية في الدول ذات الدساتير الجامدة:

تعريف الدستور الجامد ← الذي لا يمكن تعديله، إلا بإتباع إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات تعديل القوانين العادية.

هنا تتمتع الوثيقة الدستورية بنوع معين من الجمود سواء من حيث صدورها أو تعديلها، ومن ثم فهي تسمو على غيرها من التشريعات الأخرى في الدولة.

هنا يكون لنا أن نتساءل عن مرتبة القوانين الأساسية؟

يجيب الفقه بأنها تأتي في مرتبة أقل من الدستور .

نتيجة لذلك فإن القوانين الأساسية لا يجوز لها أن تتضمن نصاً يتعارض مع الدستور وإلا قضى بعدم دستوريته .

مرتبة القوانين المكملة للدستور في مصر في ظل الدستور الحالي ٢٠١٤:

نص دستور عام ٢٠١٤ على القوانين الأساسية تحت مسمى القوانين المكملة للدستور، وقد أعطها أهمية خاصة حيث اشترط ضرورة موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، في حين لم يشترط هذه النسبة للقوانين العادية واكتفى بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس .

بالتالي فالقوانين المكملة للدستور تخضع لإجراءات شكلية خاصة أشد وتختلف عن إجراءات القوانين العادية ومن ثم تكون هذه القوانين في مرتبة أعلى من القوانين العادية ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لقانون عادي أن يخالف قانون مكمل للدستور، وإلا قضى بعدم دستوريته. كما أنها تأتي في مرتبة أقل من الدستور شكلاً وموضوعاً، نتيجة لذلك فإن القوانين الأساسية لا يجوز لها أن تتضمن نصاً يتعارض مع الدستور، وإلا قضى بعدم دستوريته.

لأول مرة يتناول الدستور المصري أمثلة لقوانين يعدها من القوانين المكملة للدستور وهي:

١- القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

٢- قانون الأحزاب السياسية.

٣- قانون السلطة القضائية.

العرف الدستوري



س ٤ : وضع تعريف العرف الدستوري مبيناً أركانه وأنواعه والقيمة القانونية لكل نوع؟

تعريف العرف الدستوري وبيان أركانه

أولاً: تعريف العرف الدستوري

اعتياد العمل من جانب إحدى السلطات الحاكمة في الدولة في شأن من الشؤون الدستورية وفقاً لمسلك معين مع الاعتقاد بالزامية هذا السلوك، وترتيب جزاء على مخالفته .

ثانياً: أركان العرف الدستوري

١ - الركن المادي:

أساس الركن المادي للعرف الدستوري هو قيام سلطة من سلطات الدولة أي السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية بعمل أو تصرف معين دون أن يقابل هذا العمل أو التصرف بإعتراض من السلطات أو الهيئات الحاكمة الأخرى .

يشترط في هذا السلوك أو التصرف عدة ضوابط هي:

التكرار:

يشترط لتوافر الركن المادي تكرار التصرف أو السلوك موضوع هذه العادة، أي صدور السلوك أكثر من مرة لا يشترط حد أقصى لعدد المرات التي يتكرر فيها التصرف؛ إلا أنه من البديهي أن يحدث هذا التصرف مرتين كحد أدنى حتى يمكن القول بثمة تكرار للفعل.

المدة:

يجب أن يكون تكرار السلوك خلال فترة زمنية كافية للقول باستقرار العادة وانها ليست نتيجة لاعتبارات عارضة.

الثبات:

يعني ذلك إضطراد الهيئة أو الهيئات الحاكمة على اتباع العادة أو القاعدة بصورة منتظمة بلا انقطاع، فلا يتحقق ذلك الاستقرار الذي يعني الإضطراد والانتظام لو أن تلك العادة قد خولفت بعد تكرارها، ولو حدثت تلك المخالفة لمرة واحدة.

قبول السلطات الأخرى للسلوك أو التصرف أو عمومية التصرف ويقصد بالعمومية أن يكون التصرف أو المسلك (العادة) التي درجت عليه إحدى الهيئات الحاكمة قد لاقى قبولاً وموافقة لدى الهيئات الحاكمة الأخرى المعنية بالأمر. إذا كانت العادة أو هذا المسلك قد لاقى اعتراضاً من هيئة حاكمة أخرى على علاقة بهذا المسلك، فلا يتكون عرف دستوري أو لا تكون هذه العادة إطلاقاً عرفاً دستورياً لإفتقاد شرط العمومية، مهما بلغ عدد مرات تكراره.

❏ يرى جانب من الفقهاء أن شرط العمومية لا يقتصر فقط على الهيئات الحاكمة فحسب؛ وإنما يمتد ليشمل جميع الأفراد المحكومين.

❏ ذهب رأي آخر إلى أن اشتراط موافقة أو عدم اعتراض المحكومين ليس ضرورياً إذا كانت القاعدة الجديدة أو العادة تتصل بعلاقة السلطات العامة فيما بينها دون ارتباط مباشر في علاقة هذه السلطات بالمحكومين، ولكن عدم اعتراض هؤلاء يصبح على العكس لازماً إذا كانت العادة الدستورية تمس مباشرة حقوق وحريات الأفراد .

٢- الركن المعنوي

❏ لكي يتحقق وجود عرف دستوري ملزم لا يكفي توافر الركن المادي بشروطه، بل لا بد أيضاً من توافر ركن آخر هو الركن المعنوي .

❏ يقصد بالركن المعنوي أن يقوم في ذهن السلطات الحاكمة، أن العادة أو السلوك قد أصبح قاعدة ملزمة واجبة الاتباع والاحترام، أي يتحقق الاعتقاد الراسخ بأن تلك القاعدة العرفية قد أضحت ملزمة تماماً مثل قواعد الدستور المكتوب سواء بسواء، بحيث تقوم السلطة أو الهيئة الحاكمة بهذا التصرف في كل ظرف تتوافر فيه شروط القيام بهذا التصرف .

أنواع العرف الدستوري

❏ **العرف المفسر :** في هذه الصورة يقوم العرف بدور المفسر لغموض النص الدستوري، ولكي ينهض بهذا الدور يفترض بداة وجود نص دستوري غامض أو مبهم، ومن ثم فإن وضوح النص الدستوري يمنع من قيام هذه الصورة من صور العرف الدستوري .

❏ العرف المفسر يبين طريقة تطبيق النصوص وشروطها إن هي أحجمت عن تبيان ذلك.

❏ **من أمثلة العرف المفسر** ما جرى عليه العمل في فرنسا في ظل دستور الجمهورية الثالثة لعام ١٨٧٥م من الاعتراف لرئيس الدولة بسلطة وضع اللوائح التكميلية على الرغم من خلو الدستور من نص صريح بذلك، وانما كان تفسيراً لنص المادة الثالثة من هذا الدستور، والتي منحت رئيس الجمهورية سلطة تنفيذ القوانين، وهو ما لا يكون إلا بإصدار مثل هذه اللوائح.

❏ **العرف المكمل:** ينشأ لكي يعالج ويكمل مشكلة قصور النص الدستوري المكتوب.

❏ بالتالي يختلف عن العرف المفسر بأنه لا يستند إلى نص موجود أصلاً في الدستور وانما يولد لتكملة نقص في نصوصها، كما أنه يخلق قواعد قانونية جديدة لتنظيم ما اغفلته هذه النصوص.

❏ **من أمثلة العرف المكمل** العرف الذي جرى في فرنسا والذي أوجد منصب رئيس الوزراء في ظل دستور الجمهورية الثالثة عام ١٨٧٥ حيث خلت الوثيقة الدستورية من الإشارة إلى هذا المنصب، إلا أن الحاجة لوجود رئيس لمجموعة الوزراء لضمان التنسيق بينهم وتمثيل الحكومة أمام البرلمان والرأي العام، تمخضت عن قاعدة عرفية أوجدت منصب رئيس الوزراء .

❏ **في مصر،** حيث جرى العرف في ظل دستور ١٩٢٣ على أجازة أن يرأس الملك الحكومة، وهو أمر لم ينص عليه الدستور صراحة.

⚖️ **العرف المعدل :** العرف المعدل وكما يتضح من تسميته يعمل على تعديل النص الدستوري، فهو لا يقتصر على تفسير غموضه كالعرف المفسر، أو إكمال ما يعتريه من نقص مثل العرف المكمل؛ وإنما يهدف إلى تعديل النص الدستوري وإلغاء حكمه، وإضافة حكم جديد أو حذف حكم النص القائم .

⚖️ **يُميز الفقه بين نوعين من العرف المعدل :**

أ- النوع الأول :- العرف المعدل بالإضافة (الإيجابي)

⚖️ يضيف أحكام جديدة قد تتضمن إضافة سلطات واختصاصات جديدة إلى هيئة من الهيئات الحاكمة لم تقرها نصوص الدستور، ويجب أن تكون هذه الاختصاصات التي أضافها العرف المعدل جديدة تماما ولا يمكن إدخالها تحت أي تفسير موسع للنص الدستوري .

⚖️ من هنا تبدو أوجه الشبه بين العرف المعدل بالإضافة والعرف المكمل، فكلاهما يزود الوثيقة الدستورية بأحكام خلت منها تلك الوثيقة - غير أن هذا التشابه لا يعني التطابق فالعرف المكمل ينصب على موضوع تناوله الدستور بشكل جزئي، أما العرف المعدل بالإضافة فيعمل في مجال لم يتطرق إليه الدستور .

⚖️ **مثال العرف المعدل بالإضافة** ما جرى عليه العمل في دستور فرنسا الصادر في عام ١٨٧٥ من تفويض السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية في بعض اختصاصاتها، كأصدار مراسيم لها قوة القانون، رغم أن البرلمان هو صاحب الاختصاص المطلق في إصدار التشريعات المختلفة طبقا للدستور.

⚖️ مثل ما جرى العمل عليه في مصر من اعطاء الحكومة حق اصدار " لوائح الضبط البوليسي " في دستور عام ١٩٢٣ وذلك بخلاف القاعدة والأصل العام الذي يوجب استنادها إلى قانون.

ب- النوع الثاني :- العرف المعدل بالحذف (السلبي)

⚖️ يعني أن يجري العرف على إسقاط اختصاص سلطات من اختصاصات هيئة معينة نص عليه الدستور، أو إسقاط العمل بنص من نصوص الدستور نتيجة لعدم استعماله.

⚖️ من ذلك ما نص عليه الدستور الفرنسي سنة ١٨٧٥ على حق رئيس الجمهورية في حل مجلس النواب، ولم يلجأ إليه بعد ذلك مما حدا بالبعض إلى القول بأن عرفا قد نشأ يمنع رئيس الجمهورية من استخدام حق الحل، ومن ثم يمكن للعرف الدستوري تعديل الدستور بالحذف.

القيمة القانونية للعرف الدستوري

١- القيمة القانونية للعرف المفسر :

⚖️ يقر الغالبية العظمى من فقهاء القانون الدستوري للعرف المفسر بنفس القيمة القانونية المقررة لنصوص الدستور على أساس أن العرف المفسر لا يخالف نصوص الدستور ولا يعدل في أحكامه بالإضافة أو الحذف ، فهو لا ينشئ قاعدة دستورية جديدة، بل يركز على النص الدستوري المدون مفسرا وموضحا إياه، ومن ثم يلحق بالنص الذي يفسره وتكون له نفس قيمته القانونية .

٢- القيمة القانونية للعرف المكمل :

⚖️ تذهب الغالبية العظمى من فقهاء القانون الدستوري إلى تقرير مشروعية العرف المكمل وأن له ذات القوة القانونية للنصوص الدستورية التي جاء ليكملها، باعتبار أن العرف المكمل يفسر سكوت المشرع الدستوري عن بيان الأحكام التي نشأ العرف لتنظيمها، وفي نفس الوقت لا يخالف الدستور المكتوب ولا يعدله .

⚖️ على ذلك يعتبر العرف المكمل مثل العرف المفسر، حيث يقوم الأخير بتفسير الإرادة الصريحة، والعرف المكمل يقوم بتفسير الإرادة الضمنية التي سكت عنها المشرع الدستوري هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن الاعتراف للعرف المكمل بالقيمة الدستورية يؤدي إلى حلول لما يواجه نظام الحكم من مشكلات في الدولة.

٣- القيمة القانونية للعرف المعدل

أ- القيمة القانونية للعرف المعدل بالإضافة (الإيجابي)

⚖️ تقر الغالبية من فقهاء القانون الدستوري بشرعية العرف المعدل بالإضافة على اعتبار أن هذا النوع من العرف قريب الشبه بالعرف المكمل ومن ثم يأخذ حكمه .

١٤ علة ذلك؛ أن قيام مثل هذا العرف أمر طبيعي نظراً لأن العرف هو وليد إرادة الأمة وضميرها، وما دامت السيادة للامه والعرف معبر عن إرادتها، فإنها تعتبر السلطة التأسيسية العليا المختصة أصلاً بتعديل الدستور، ومن ثم يقر الرأي الراجح بشرعية العرف المعدل بالاضافة وأن له ذات القوة القانونية التي تحتلها نصوص الدستور .

ب- القيمة القانونية للعرف المعدل بالحذف (السليبي)

١٥ يرى الغالبية العظمى من فقهاء القانون الدستوري إلى عدم الاعتراف بالقيمة القانونية للعرف المعدل بالحذف (السليبي) حيث أن عدم استعمال حق من الحقوق المقررة في الدستور لصالح هيئة من الهيئات العامة لا يمكن أن يترتب عليه سقوط هذا الحق ومنع تلك الهيئة من استعماله بعد ذلك .

دوافع وضع دستور للدولة والسلطة المنشئة له

دوافع وضع دستور للدولة

١٦ **الحالة الأولى:** ميلاد دولة جديدة أو استقلالها بعد أن كانت مستعمرة أو محتلة ويمثل هذا الدافع لوضع دستور معظم الدول التي استقلت بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى و الثانية أوزارها .

١٧ مثال ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، حينما كونت دولة فيدرالية عقب استقلالها، ووضعت الجمعية التأسيسية الأصلية دستور الولايات المتحدة عام ١٧٨٧م ، وكذلك تشيكوسلوفاكيا، ويوغوسلافيا بعد الحرب العالمية الأولى ١٩١٤ - ١٩١٨ ، وأيضاً بعد الحرب العالمية الثانية كثير من الدول النامية التي حصلت على استقلالها ووضعت دساتيرها، مثل الهند وباكستان وبعض الدول العربية والأفريقية .

١٨ **الحالة الثانية:** عند قيام ثورة في دولة قائمة لها دستور نافذ: إذ ينتج عن الحركة الثورية وبعد نجاحها ضرورة وضع دستور جديد بعد سقوط الدستور الذي كان نافذاً قبل الثورة.

١٩ وهذه حالة كانت شائعة في التاريخ الدستوري الفرنسي منذ الثورة الفرنسية الكبرى عام ١٧٨٩م. ومثالها في مصر ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ وما حدث بعد ثور ٢٥ يناير عام ٢٠١١ .

٢٠ **الحالة الثالثة:** حدوث متغيرات وتطورات للوضع السياسي للدولة: يصبح معها الدستور القائم غير ملائم مع طموحات هذا الواقع الجديد.

٢١ نذكر من ذلك دستور فرنسا الحالي لعام ١٩٥٨ لم يأت عقب ثورة وإنما كل ما في الأمر أن الأذهان اقتنعت بضرورة تغيير دستور ١٩٤٦ الذي في ظله انعدم الاستقرار الوزاري، وظهرت الحاجة لدستور جديد يأتي بسلطة تنفيذية قوية تقود تطوير وتحديث البلاد.

السلطة المنشئة للدستور

٢٢ تسمى السلطة التي تنشأ أو تضع دستور جديد للدولة بالسلطة التأسيسية الأصلية.

أولاً: المقصود السلطة التأسيسية الأصلية

٢٣ تلك السلطة التي تتولى مهمة إنشاء أو وضع دستور جديد للدولة .
٢٤ تسمى السلطة التأسيسية الأصلية بهذا الاسم لأنها لا تستند في عملها إلى دستور آخر، بل هي التي تؤسس الدستور الجديد وتحدد اختصاصات السلطات المختلفة.

ثانياً: خصائص السلطة التأسيسية الأصلية

السلطة التأسيسية الأصلية هي التي تؤسس الدولة الجديدة:

٢٥ عند نشأة دولة جديدة ليس لها دستور، يكون تدخل السلطة التأسيسية الأصلية هو عمل منشئ للدولة ذاتها، إذ تقوم بمقتضى ذلك بإرساء الحجر الرئيسي في إنشاء هذه الدولة ذاتها .

٢٦ **٢-السلطة التأسيسية الأصلية هي المصدر الأول والأولي للمشروعية في الدولة:** فالمشروعية أو مبدأ سيادة القانون تعني إعلاء إرادة القانون فوق كل إرادة سواء إرادة الحاكم أو المحكومين، وشرعية أي عمل أو مشروعيته تأتي من كونه مطابقاً وموافقاً للدستور .

٢٧ **٣- السلطة التأسيسية الأصلية هي أعلى سلطة على الإطلاق في الدولة: لأنها السلطة المنشئة للدولة،** والمنشئة للدستور، والمصدر الأول للمشروعية لن يوجد ما يعلوها قيمة أو سلطة قانونية.

٤- **السلطة التأسيسية الأصلية تتمتع بكامل الحرية في صياغة وإعداد قواعد الدستور الجديد** فالسلطة التأسيسية الأصلية بما أنها مؤسسة للدولة وأصل المشروعية فيها وأعلى سلطة بها، فمن الطبيعي إذن ألا تقيد إرادتها أية قيود أو شكلية أو إجراءات عند وضعها وإعدادها لدستور البلاد.

⚖ هذه السلطة تستطيع أن تحدث أية تغييرات أيديولوجية أو سياسية في نظام الدولة، وذلك عند وضعها للدستور الجديد.

⚖ حيث تستطيع أن تغير شكل الحكومة من ملكية إلى جمهورية أو العكس، وأن تغير شكل الدولة من موحدة وبسيطة إلى مركبة أو اتحادية أو العكس.

ثالثاً : السلطة التأسيسية الأصلية والسلطة التأسيسية المنشأة:

⚖ السلطة التأسيسية الأصلية هي التي تتولى مهمة إنشاء أو وضع دستور جديد للدولة .

⚖ أما السلطة التأسيسية المنشأة فيقصد بها تلك السلطة التي تختص بمهمة تعديل أو تنقيح بعض مواد أو نصوص دستور قائم وتلتزم بالنطاق والجراءات التي رسمها لها الدستور .

⚖ **تتفق السلطة التأسيسية الأصلية مع السلطة التأسيسية المنشأة في أمرين:**

الأمر الأول: وهو صفتها التأسيسية.

الأمر الثاني: أن كلاهما يعملان في المجال الدستوري بمعنى أن كليهما تختصان بوضع قواعد دستورية تتصل بنظام الحكم، ومن هنا جاء طابعهما التأسيسي المشترك بينهما.

⚖ اما الفرق فيتجلى فيما يلي:

١- أن السلطة التأسيسية الأصلية تختص اختصاصاً أصلياً وأصيلاً بوضع دستور كامل جديد، في حين أن السلطة التأسيسية المنشأة تختص اختصاصاً محدود الإطار أقل أهمية نسبياً يقف عند حد تعديل بعض نصوص دستور قائم .

٢- تعمل السلطة المنشأة في إطار ووفق نصوص الدستور القائم، وفي إطار الإجراءات التي تطلبها لتعديله، أما السلطة التأسيسية الأصلية التي تضع دستوراً جديداً لا تتقيد بإجراءات أو قواعد معين وإنما تتمتع بحرية كاملة في وضع الدستور .

أساليب نشأة الدساتير

الأساليب غير الديمقراطية في وضع الدساتير صدر الدستور عن طريق (المنحة)

⚖ ارتبط أسلوب المنحة في نشأة الدساتير بالأساليب الملكية، وقد ساعدت هذه الطريقة في الانتقال من النظام الملكي المطلق الذي ساد في العالم حتى قرب نهاية القرن الثامن عشر إلى النظام الملكي المقيد .

⚖ فالملكيات القديمة كانت ملكيات مطلقة يمثل الملك فيها محور السيادة وصاحب السلطة التي يمارسها دون قيد أو شرط.

⚖ ثم ما لبث أن يتغير الحال ويقرر هذا الملك أن يمنح شعبه دستورا ينظم ممارسة هذه السلطات ويمنح بمقتضاه بعض الحقوق والحريات لشعبه.

⚖ من ثم فإن منطق أسلوب المنحة أن الدستور من صنع الملك وصدر بمقتضى إرادته وحده.

⚖ على أن هذا من ناحية الشكل، أما من ناحية الموضوع ومن حيث الظروف الواقعية التي أدت إلى إصدار الدستور في شكل منحة من الملك فتدل على أن الملوك لا تتنازل عن سلطاتها سواء كلها أو بعضها بمقتضى إرادتهم الحرة.

⚖ إنما في حقيقة الأمر يكون ذلك غالباً تحت ضغط شعبي شديد، يجبر الملك على الاستجابة لصوت الشعب وإصدار دستور ينظم شؤون الحكم، وبقدر قوة هذا الضغط بقدر ما يكون تنازل الملوك عن سلطاتهم لصالح الشعوب، بل إن الملك يرى في إصدار مثل هذا الدستور صيانة لملكه من الثورة عليه وتغييره بالقوة.

⚖ من ثم يقصد بالمنحة كطريقة لإصدار الوثيقة الدستورية، استقلال الحاكم في وضع الوثيقة دون أن يشاركه الشعب، ويتم ذلك عن طريق تنازل الحاكم عن بعض سلطاته للشعب في صورة عقود أو موثائق .

إذا كانت المنحة كطريقة لوضع الدساتير ترتبط بسيادة الحاكم وهو أمر أصبح من تراث الماضي، إلا أنه مازال في العصر الحديث بعض بقايا لهذه الطريقة في نشأة الدساتير من ذلك دستور موناكو الصادر في عام ١٩١١.

وقد ثار تساؤل حول مدى حق الحاكم الذي يصدر الدستور بطريق المنحة في سحبها بعد منحها ؟

انقسم الفقه إلى اتجاهين:

الاتجاه الأول: وهو يمثل الأقلية في الفقه يرى أن الحاكم وقد أصدر الدستور في شكل منحة، من حقه أن يسترده في أي وقت، باعتبار أن من له حق المنح فله أيضاً حق الاسترداد .

الاتجاه الثاني: ويمثل أغلبية الفقه، يرى أن الحاكم لا يستطيع الرجوع فيما تنازل عنه للشعب من سلطات، فهو لا يجوز له إذن استرداد الدستور الذي منحه لشعبه لأسباب سياسية وقانونية .

أولاً: لأن حق الشعب يتعلق بالدستور الممنوح بمجرد صدوره فلا يجوز للحاكم المساس به بعد إصداره، ويرون أن السيادة كانت للشعب فاغتصبها الحاكم، فإذا ما ردت السيادة إلى الشعب، فلا يجوز إعادة الاغتصاب غير المشروع للسلطة.

ثانياً: كذلك فإن المنحة تعد التزاماً بالارادة المنفردة، والقاعدة المقررة في هذا الصدد أن الالتزام بالارادة المنفردة يقيد شخص الملتزم، وبالتالي لا يجوز الرجوع فيه.

مع ذلك الواقع يؤكد أن الحاكم حينما يصدر الدستور بهذه الطريقة فإنه يعتقد أنه يملك الرجوع فيه وتعديله كما يشاء.

لعل ما قام به الملك فؤاد في مصر من إلغاء دستور ١٩٢٣ ووقف العمل به وإصدار دستور ١٩٣٠ الذي يضعف من سلطات البرلمان ويقوي سلطات الملك، وكذلك ما قام به الملك شارل العاشر في فرنسا ١٨٣٠ من إلغاء دستور ١٨١٤، مما يؤكد أنه طالما بقيت السيادة للحاكم ولم يستردها الشعب فإنه يستطيع أن يلغي الدستور، وأن يخالف الدستور.

في حقيقة الأمر، مهما كانت النصوص التي يتضمنها الدستور، ومهما يكن فيها من ضمانات كبيرة للحريات وتحقيق الديمقراطية، فإن الضمانة الكبرى دائماً وجود رأي عام ناضج يعمل على حسن تطبيق نصوص الوثيقة الدستورية، وحمايتها من الإلغاء .

ليس أدل على ذلك ما أحدثه الرأي العام عندما ألغى الملك فؤاد دستور ١٩٢٣ واستبدله بدستور ١٩٣٠ فقد اضطر إلى إعادة العمل بدستور ١٩١٣ الأكثر ديمقراطية في ١٢ ديسمبر ١٩٣٥.

كما أن إلغاء شارل العاشر الدستور ١٨١٤ أدى إلى عزله .

صلاوة الدستور عن طريق العقد

حيث يتم وضع الوثيقة الدستورية باتفاق أو تعاقد بين الحاكم أو الملك من ناحية وبين الشعب من ناحية أخرى؛ فالحاكم هنا لا ينفرد بوضع الدستور بإرادته المنفردة، وإنما يشاركه الشعب في ذلك .

لاشك أن ذلك الوضع يمثل خطوة ثانية نحو الديمقراطية حيث استطاع الشعب أن يحمل الحاكم على الاعتراف بحقه في مشاركتهم في إصدار الدستور أي في السلطة التأسيسية الأصلية، حيث يكون الدستور نتاج توافق إرادة الشعب مع إرادة الحاكم .

في هذه الحالة يوضع الدستور من قبل جمعية منتخبة ثم يعرض على الحاكم الذي يقرره غالباً تحت ضغط شعبي .

بمقتضى أسلوب التعاقد، فإن تعديل أو إلغاء الدستور الذي تم بطريق العقد لا يمكن أن يحدث قانوناً إلا بموافقة إرادة الطرفين، أي إرادة الشعب والحاكم معاً .

من أمثلة الدساتير التي نشأت بطريق العقد الدستور الفرنسي الصادر عام ١٩٣٠ والذي وضع مشروعه الشعب ممثلاً في مجلسي البرلمان وتم عرضه على الأمير لتوقيعه فتم التعاقد وحلف اليمين على المحافظه عليه، واعتلى العرش على أساس هذا الدستور .

كذلك الدستور الكويتي المعمول به حالياً والصادر عام ١٩٦٢، إذ تم إنشاؤه بمقتضى تعاقد بين الأمير وبين الشعب ممثلاً في المجلس التأسيسي.

لكن يبقى أن أسلوب العقد في إنشاء الدساتير - هو أسلوب غير ديمقراطي ، وذلك لأنه في ظل التعاقد تكون إرادة الملك أو الحاكم من الناحية القانونية مساوية لإرادة الشعب في وضع الدستور، في حين أن الديمقراطية السليمة تقتضي انفراد الشعب بوضع الدستور بإرادته وحدها.

الأساليب الديمقراطية في نشأة الدساتير

س هـ: اشرح بالتفصيل الاساليب الديمقراطية في نشأة الدساتير؟



صدر الدستور بواسطة الجمعية النيابية التأسيسية

في ظل هذا الأسلوب يقوم الشعب بانتخاب هيئة تنوب عنه في وضع أو إنشاء الدستور بحيث يكون انتخابها قد تم خصيصاً لهذا الغرض، ومن ثم ينتهي دورها بإنجاز مهمتها وتنفذ .
بناء على هذا الأسلوب، تتولى الجمعية التأسيسية المنتخبة من الشعب بإعداد مشروع الدستور بقواعده ثم تتولى ذات الجمعية إقراره بأغلبية أعضائها، ومن ثم يصبح الدستور نافذاً بمجرد إقراره ، ويعتبر الدستور وكأنه صادر عن الشعب لأنه أوكل مهمة وضعه للجمعية التأسيسية المنتخبة التي تمثله.
يتضح من ذلك أن أسلوب الجمعية التأسيسية ينتمي إلى نظام الديمقراطية غير المباشرة أو النيابية، حيث يحكم الشعب بواسطة نوابه، ولكن الجمعية التأسيسية تختلف عن البرلمان، في أن البرلمان هو نتاج عمل الجمعية التأسيسية، فالبرلمان لا يتكون إلا بعد وضع الدستور بمعرفة الجمعية التأسيسية وكذلك السلطة التنفيذية والقضائية ولذا فإن الجمعية التأسيسية أعلى من البرلمان.

ينسب ميلاد هذه الطريقة في وضع الدساتير إلى الولايات المتحدة الأمريكية .
تجدر الإشارة إلى أن الجمعيات التأسيسية ليست كلها على نمط واحد، إذ يمكن التمييز من زاوية المهمة الموكلة إليها، بين نوعين رئيسيين.

النوع الأول: تلك الجمعيات التي ينحصر عملها في وضع الدستور فقط، دون أن تملك الحق في مباشرة أي صلاحيات أخرى، وبوجه خاص صلاحيات السلطة التشريعية وهذا ما يعرف بالنمط الأمريكي.

النوع الثاني: تلك الجمعيات التي لا ينحصر عملها في مجرد وضع الدستور، بل يكون لها وظيفة مضاعفة، حيث تتولى من ناحية أولى مهمة وضع دستور البلاد، وتقوم من ناحية أخرى بمباشرة اختصاصات السلطة التشريعية من سن القوانين ومراقبة عمل الحكومة.

لعل أهم المميزات التي ترتبط بهذه الطريقة هي أنها جمعية نيابية منتخبة بعيدة عن التأثير بمراكز السلطة الفعلية في الدولة والتي تحاول أن تكون لها اختصاصات أكثر من خلال نصوص الدستور.

صدر الدستور من طريق الاستفتاء الدستوري

المقصود بأسلوب الاستفتاء الدستوري ← تعبير عن الديمقراطية المباشرة حيث يحكم الشعب نفسه بنفسه مباشرة، وليس بطريقة غير مباشرة أي بواسطة مجلس نيابي يمثله وينوب عنه

المقصود بأسلوب الاستفتاء الدستوري ← طرح مشروع الدستور على المواطنين لإبداء الرأي بشأنه سواء بالموافقة أم بالرفض، فإن وافق عليه الشعب أصبح دستوراً نافذاً واكتسب صفة القانون، أما إذا رفض الشعب المشروع فإنه يعتبر كأن لم يكن.

يسبق الاستفتاء الدستوري أن يتم وضع مشروع الدستور، إما من خلال جمعية تأسيسية منتخبة من قبل الشعب، وإما أن يتم عن طريق لجنة حكومية فنية .

🏛️ ونوضح ذلك فيما يلي:

🏛️ **وضع الدستور عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة** وتكون مهمتها قاصرة على وضع مشروع للدستور، ثم يعرض هذا المشروع على الشعب لكي يبدى فيه رأيه، فإذا وافق الشعب على هذا المشروع أصبح دستوراً نافذاً واجب العمل به، أما إذا رفض الشعب مشروع الدستور تعين إهداره وإهدار كل ما يكون له من قيمة .

🏛️ **وضع الدستور عن طريق لجنة حكومية فنية** في هذه الطريقة لا يتدخل الشعب عن طريق انتخاب أعضاء يمثلونه في عملية إعداد مشروع الدستور، إنما يكون هذا العمل من قبل السلطة الحاكمة فهي التي تشكل لجنة لكي تضع مشروع الدستور ويقتصر دور الشعب على الاستفتاء فيه قبولاً أو رفضاً ومن أمثلة الدساتير التي وضعت عن طريقة لجنة حكومية هو دستور ١٦ يناير ١٩٥٦ في مصر، وسواء أعد مشروع الدستور جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب، أو لجنة حكومية فنية فإنه يعد مجرد مشروع دستور يفتقر إلى صفتي النهائية والنفاذ، ويشترط لصدور الوثيقة ونفاذها أن تعرض على الاستفتاء الدستوري ويوافق الشعب عليها .

🏛️ إذا رفض الشعب الدستور في هذا الاستفتاء فإنه لا يطبق حتى ولو كان وضع عن طريق جمعية نيابية تأسيسية.
 🏛️ تعد طريقة الاستفتاء الدستوري أفضل الطرق الديمقراطية في وضع الدساتير باعتبارها أنها تقوم على إشراك الشعب مباشرة في إقرار الدستور، ولكن هذه الطريقة **يمكن أن يوجه إليها بعض الانتقادات لعل أهمها:**
 🏛️ أن طريقة الاستفتاء الدستوري في وضع الدستور تقوم على استطلاع رأي الشعب في نصوص الدستور، وهو أمر يتطلب درجة معينة من الوعي السياسي، والمستوى الثقافي لهذا الشعب.
 🏛️ كذلك فإن القانون الدستوري يتطلب درجة معينة من التخصص لما يتصف به من العمومية والتعقيد، ولذا فإن الاستفتاء لا ينبغي أن يكون على نصوص ومواد الدستور وإنما على المبادئ الحاكمة لموضوعات الوثيقة الدستورية.

🏛️ كما ينبغي أن يسبق الاستفتاء حملة إعلامية لشرح هذه المبادئ وتبصير الرأي العام بها.

أنواع الدساتير

س ٦: اكتب في انواع الدساتير من حيث تدوينها؟



الدساتير من حيث تدوينها

🏛️ يعتبر الدستور مدوناً إذا كان أغلبه صادراً في شكل وثيقة أو عدة وثائق رسمية من المشرع الدستوري، ويعتبر غير مدوناً وعرفي إذا كان في أغلبه مستمداً من غير طريق التشريع أي من العرف والقضاء.
 🏛️ **مثال ذلك ← الدستور الإنجليزي** - وهو دستور غير مدون - يشمل على وثائق رسمية مكتوبة ولها أهميتها، كالعهد الأعظم، وملتمس الحقوق وقانون الحقوق، وقانون توارث العرش وقانون البرلمان.

الدساتير غير المدونة أو العرفية

🏛️ **المقصود بالدستور غير المدون** هو مجموعة القواعد المتعلقة بنظام الحكم في الدولة، غير المدونة في وثيقة أو وثائق رسمية.
 🏛️ ووجود دستور عرفي لا يحول دون وجود وثائق دستورية مكتوبة إلى جانبه، كما يشير البعض إلى أن القواعد العرفية من الممكن أن تدون، لأن هذا التدوين لا يسف على تلك القواعد صفة الدستور المكتوب .
 🏛️ **تمتاز الدساتير العرفية** بالتدرج في نشأتها، لأنها لم تنشأ دفعة واحدة، بل كانت تلبية لحاجات الشعوب والتطورات المتتالية، وإن كان هذا التدرج يتسم بالبطء، إلا أن ما يسد هذا النقص هو الموائمة المستمرة لحاجات الشعوب وظروفها وتحقيق آمالها.
 🏛️ **يعاب على الدساتير العرفية** عدم الوضوح وعدم الدقة، كما يتعذر الوقوف على محتوياتها وكذلك البطء في التكوين والنشء، أضف إلى ذلك أن الدستور العرفي لا يضع أي قيد على السلطة التشريعية مما يساعد على استبدالها بالتشريع .

أولاً: مفهوم الدساتير المدونة

مجموعة القواعد المتعلقة بنظام الحكم في الدولة المدونة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية صادرة عن سلطة مختصة يطلق عليها السلطة التأسيسية الأصلية.

المقصود بالتدوين ← تسجيلها في وثيقة رسمية صادرة من سلطة مختصة بسنها أو تقنينها أي التدوين الفني أو الرسمي، وليس المقصود هو مجرد تسجيل القاعدة في وثيقة مكتوبة.

لا يشترط حتى يكون الدستور مدوناً أن تكون جميع أحكامه وقواعده منصوص عليها في وثيقة أو عدة وثائق رسمية، حيث لا يوجد أي بلد في العالم دستورها مدون بشكل كامل وكلي.

ثانياً: مزايا الدساتير المكتوبة:

١- الدستور المدون يكون معروف تاريخ نشأته وانقضائه، بخلاف الدساتير العرفية التي قد يختلف النظر في تاريخ نشأة قواعده وتاريخ انتهائها.

٢- تتسم الدساتير المكتوبة بالوضوح وعدم الغموض وتحديد أحكامها بكل دقة وثبات واستقرار.

٣- التدوين يجعل المواطن يعرف حقوقه وواجباته.

٤- تعتبر الدساتير المدونة وسيلة للتثقيف المعنوي والسياسي.

٥- من شأن الدساتير المكتوبة أن تجعل الحكومة في حرج من مخالفة أحكامه، ومن ثم تلتزم باحترام نصوصه وعدم مخالفتها.

٦- يتميز الدستور المكتوب بإمكانية وضعه بسرعة، وفي وقت قصير، بحيث يتواءم وحاجات المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي دعت لوضعه، أو تعديل بعض قواعده الموجودة بالفعل، بعكس الدساتير غير المدونة (العرفية) التي تستغرق زمناً طويلاً حتى يتم تكوينه.

ورغم هذه المزايا يوجد بعض النقد:

أن ما يقال من أن تدوين الدساتير يكفل لها مزيداً من احترام الحكام والمحكومين معاً، فهو أمر لم تصدقه تجارب الشعوب فتدوين الدساتير الفرنسية منذ عهد الثورة لم يمنع من الخروج عليها وكثرة تعديلها.

في حين أن الدستور الإنجليزي وهو غير مدون وعرفي استقرت معالمه من زمن بعيد ومحل احترام الحكام والمحكومين.

الدساتير من حيث مدى إمكانية تعديلها

س ٧: اكتب في انواع الدساتير من حيث مدى إمكانية تعديلها ؟

الدساتير المرنة

المقصود بالدساتير المرنة ← تلك الدساتير التي يمكن تعديلها أو إلغائها بذات الإجراءات التي تتبع لتعديل القوانين العادية التي تصدر عن السلطة التشريعية.

الدساتير العرفية تعتبر دساتير مرنة، حيث يمكن تعديلها بذات الطريقة المتبعة للتشريع العادي، ولهذا فإن الدستور الانجليزي دستور مرن، ويستطيع البرلمان الإنجليزي تعديل أي قاعدة دستورية بذات إجراءات تعديل القانون العادي.

لا يشترط بالضرورة أن يكون الدستور عرفياً لكي يتميز بالمرونة، وإنما يمكن أن يكون مكتوباً إذا كان تعديله يتم بذات إجراءات تعديل القوانين العادية كالـدستور الإيطالي ١٨٤٨.

🔗 **تمتاز** الدساتير المرنة بسهولة تعديلها، بمعنى أنه يمكن للسلطة التشريعية أن تعدل القواعد الدستورية بذات الإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العادية، بكل سهولة ويسر، مما يمكنها من مسايرة التطورات الحديثة السياسية والاجتماعية والاقتصادية مما يجنب البلاد حدوث ثورات .

🔗 **يعاب** عليها أن سهولة تعديلها يؤدي إلى إضعاف قدسية الدستور والتقليل من هيئته لدى السلطات الحاكمة ولدى الأفراد على السواء، علاوة على أنه يخشى أن تؤدي هذه السهولة إلى إغراء السلطة التشريعية بإجراء تعديلات لا ضرورة لها أو لتحقيق أهداف خاصة للسلطات الحاكمة ولا علاقة لها بمصالح الأفراد.

الدساتير الجامدة

أولاً: مفهوم الدساتير الجامدة

🔗 تلك الدساتير التي لا يمكن تعديلها، أو يمكن تعديلها ولكن بإجراءات أشد ومغايرة للإجراءات التي تتبع في تعديل القوانين العادية .

🔗 تعد معظم دساتير دول العالم المعاصر من الدساتير الجامدة، وذلك مثل الدساتير المصرية المتعاقبة منذ صدور دستور عام ١٩٢٣ حتى الدستور الحالي الصادر عام (٢٠١٤)

ثانياً: دلائل ودرجات جمود الدستور.

دلائل جمود الدستور

🔗 اشتراط إجراءات خاصة لإمكان تعديل نصوصه وقد تتمثل في تحريم التعديل في نصوص خلال فترة زمنية محددة.

🔗 بل قد يذهب تحريم التعديل إلى أبعد من ذلك، فقد ينص الدستور على جمود بعض نصوصه بصفة مطلقة بحيث تصبح غير قابلة للتعديل.

درجات جمود الدساتير:

١- المقصود بالجمود النسبي

🔗 جواز تعديل نصوص الدستور في أي وقت، بشرط الالتزام باتباع الإجراءات التي ينص عليها الدستور .

🔗 هذه الإجراءات تكون أكثر تشدداً وتعقيداً عن الإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العادية، والحكمة من جعل هذه الإجراءات صعبة ومعقدة حتى تسمح بالتروي والتفكير والتدبر قبل الإقدام على التعديل مما يُضفي على الدستور نوعاً من الثبات والاستقرار، ويجعل للدستور سموً شكلياً وموضوعياً على كافة القواعد القانونية في الدولة، مما يؤدي إلى الاحترام له من جانب السلطات والأفراد .

٢ -المقصود بالجمود المطلق:

🔗 عدم جواز تعديل الدستور كله أو بعضه مطلقاً، أو هو حظر تعديل أحكام الدستور حظراً موضوعياً، أو حظراً زمنياً.

🔗 **يتخذ الجمود المطلق عدة صور منها:**

الصورة الأولى: الجمود المطلق الجرنى

🔗 يكون ذلك في حالة ما إذا ورد الجمود على بعض نصوص الدستور، بحيث ينص على تحريم تعديل بعض المبادئ الواردة بالدستور بصفة دائمة، كتحريم تعديل المبادئ المتعلقة بنظام الحكم المقرر في الدستور ومبادئ الحرية والمساواة مثلاً .

🔗 **مثال ذلك** ← ما ذهب إليه الدستور الفرنسي على تحريم تعديل الشكل الجمهوري للدولة .

🔗 ما ذهب إليه دستور مصر الحالي من حظر تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو مبادئ الحرية أو المساواة ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات .

١٤ حالة ما لو كان تحريم تعديل الدستور عاماً مؤقتاً، وهو الحظر الزمني وذلك بهدف حماية الدستور فترة معينة من الزمن بمعنى أنه ينصب على كل الدستور، يستعيد بعدها البرلمان حقه في تعديل الدستور طبقاً للشروط والإجراءات المطلوب توافرها في هذا الشأن .

١٥ **مثال ذلك:** وما نصت عليه المادة ٩٤ من دستور فرنسا الصادر عام ١٩٤٦ من تحريم تعديل الدستور طوال فترة احتلال أي قوات أجنبية لإقليم الدولة أو جزء منها (٢). وما ورد في الدستور المصري الصادر في عام ١٩٣٠ فيما يتعلق بعدم جواز تعديل الدستور خلال العشر سنوات التالية للعمل به.

١٥ يكون ذلك لجميع مواد الدستور وطول بقاءه بمعنى حظر تعديل جميع مواد الدستور أو المبادئ المنصوص عليها في أي وقت، ومهما كانت الظروف، فهو حظر دائم وإلى الأبد، ومثل هذا الحظر نادر في الدساتير الحديثة.

١٥ لا شك أن طبيعة القواعد الدستورية التي تسمو على القوانين العادية تتناسب والجمود باعتبار هذا السمو مما يستلزم عدم مساواتها بالقوانين العادية في ذات الإجراءات المطلوبة للتعديل في أحكامها، بكل سهولة ويسر، وإلا فقدت الهيبة والتقدير المستقرة في نفوس الحكام والمحكومين.

١٥ غير أن جمود الدساتير إذا لم يكن نسبياً ومقبولاً؛ فسوف يكون عقبة غير مقبولة للنتائج في سبيل مسايرة أحكام الدستور لتطور الظروف والأوضاع في المجتمع.

تعديل الدساتير

السلطة المختصة بالتعديل

أولاً: إسناد الاختصاص بتعديل الدستور إلى الشعب بأسره

١٥ يمثل هذا الرأي أصحاب مدرسة القانون الطبيعي حيث يرون أن السلطة الوحيدة المختصة بإجراء تعديل القواعد الدستورية هو الشعب ويتم ذلك بالرجوع إلى جميع أفراد الحصول على موافقته بالإجماع على التعديل.

١٥ استندوا في ذلك على أساس أن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي تم وضعه باتفاق وإجماع سائر الأفراد، بهدف إنشاء الجماعة السياسية، والسلطة السياسية التي تحكم المجتمع فإن أي تعديل في نصوص هذا الدستور لا يتم إلا بواسطة إجماع الجماعة عليه.

١٥ الواقع من الأمر أنه يتعذر إجماع الشعب على التعديل لأنه أمر وهمي مستحيل التحقيق، ويؤدي ذلك إلى الجمود المطلق للدستور.

١٥ لذلك تخفف هذا الفريق واكتفي بالأغلبية كبديل للإجماع، وقد سهلت هذه الفكرة عملية تعديل الدستور .

ثانياً: إسناد الاختصاص بتعديل الدستور لممثلي الشعب

١٥ يرى هذا الفريق أن الأمة تملك تعديل دستورها في أي وقت بدون تقييد بأي شكل، وهذا الحق تباشره الأمة بنفسها أو بواسطة نوابها، بإرادة الأمة هي القانون الأعلى أيّاً كان شكلها وطريقة التعبير عنها، ولذا فإن الجمعية التأسيسية المنتخبة في هذه الحالة تحل محل الأمة في إجراء التعديل وهي مستقلة كالأمة سواء بسواء .

١٥ يؤخذ على هذا الرأي إنكاره للقيود أو الأشكال الدستورية اللازمة لإمكان تعديل الدستور، لأن الأمة حين تحترم نصوص الدستور وتلتزم بها فإن ذلك لا يُعد تقييداً لإرادتها وسيادتها بل يُعد على العكس تأكيداً ودعمًا لهذه السيادة، وذلك لأن الأمة بذلك تعطي القدوة الحسنة وتؤكد القوة الملزمة لمبدأ المشروعية .

ثالثاً : إسناد التعديل إلى السلطة التي يحددها الدستور:

تسمى السلطة التي يحددها الدستور بالسلطة التأسيسية المنشأة، وهي تختلف عن السلطة التأسيسية الأصلية. الواقع من الأمر أن الدساتير تختلف اختلافاً كبيراً في تحديد الهيئة التي تمثل وتمارس السلطة التأسيسية المنشأة، فقد تكون السلطة التشريعية نفسها، وقد يتطلب الدستور أن يتم التعديل بواسطة جمعية تأسيسية تنتخب لهذا الغرض، وقد يشترط الدستور موافقة الشعب نفسه على تعديل الدستور حتى يصبح نافذاً" الاستفتاء الشعبي ونوضح ذلك على الوجه التالي:

١- البرلمان - الهيئة التشريعية

تسند بعض الدساتير مهمة تعديل الدستور وتجعله من اختصاص السلطة التشريعية مع اتباع إجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات التي يتم بها وضع القوانين العادية، وهذه الإجراءات تختلف من دستور لآخر - **تأخذ عدة صور:**

أن يقرر الدستور أن من يقوم بتعديل نفس أعضاء الهيئة التشريعية مع تغيير في الطريقة القانونية لتشكيلها، فإذا كانت السلطة التشريعية مكونة من مجلسين فإن الدستور يجعل تعديله من اختصاص أعضاء هذين المجلسين مجتمعين معاً، بدلاً من جعل كل مجلس يجتمع منفرداً. أن يقرر الدستور أن من يقوم بتعديل السلطة التشريعية لكن باشتراك أغلبية خاصة تختلف عن الأغلبية المطلوبة في تعديل القوانين العادية سواء كان البرلمان يتشكل من مجلس واحد أو مجلسين مثل الدستور الألماني سنة ١٩٤٩، والدستور المصري الصادر في عام ١٩٢٣. والدستور اللبناني الصادر في عام ١٩٢٦. قد تشترط بعض الدساتير حل البرلمان القائم وإجراء انتخابات جديدة، وتسند للبرلمان الجديد مهمة السلطة التأسيسية المنشأة في تعديل الدستور. أضاف البعض طريقة أخرى مفادها ضرورة موافقة رئيس الدولة على التعديل الذي تقوم به السلطة التشريعية بحيث إذا اعترض رئيس الدولة على التعديل فلا سبيل لاستكمال المشروع الشكل القانوني اللازم لنفاذه.

٢- الجمعية التأسيسية

قد تلجأ بعض الدساتير إلى منح السلطة التأسيسية المنشأة إلى جمعية تأسيسية يتم انتخابها خصيصاً لإجراء التعديل.

٣- الشعب عن طريق الاستفتاء الدستوري

مؤدى ذلك أنه قد تتطلب بعض الدساتير ضرورة موافقة الشعب ذاته على التعديل حتى يصبح نافذاً، وفي هذه الحالة يقوم البرلمان أو جمعية تأسيسية بإعداد مشروع التعديل ثم يطرح على الشعب للموافقة عليه أو رفضه. قد أخذت بهذه الطريقة سويسرا سواء بالنسبة لدستورها الاتحادي أو بالنسبة لدساتير الولايات. من الدساتير العربية التي أخذت بطريقة استفتاء الشعب في تعديل دستورها، دستور الجزائر الصادر في سنة ١٩٦٣، دستور جمهورية مصر العربية السابق والصادر عام ١٩٧١ في المادة ١٨٩، والدستور الحالي الصادر في ٢٠١٤ في المادة ٢٢٦.

إجراءات التعديل

أولاً : اقتراح التعديل:

(١) فإذا كان الدستور يجعل الغلبة للسلطة التشريعية وحدها فهذا يجعل اقتراح تعديل الدستور منوط بها وحدها، **مثال ذلك** ← ما تنص عليه المادة ٢٧٩ من دستور ألمانيا لعام ١٩٤٩ الذي يتطلب لتعديل الدستور موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب الاتحادي، وثلثي أصوات مجلس المقاطعات. وقد يتم التعديل من خلال حل البرلمان الذي وافق على التعديل وانتخاب برلمان جديد فإن أيد أعضاءه تعديل الدستور أيضاً يتم التعديل بشرط إقرار البرلمان الجديد بأغلبية مشددة. كموافقة ثلثي أعضائه وتصديق رئيس الدولة عليها. ومن الدساتير التي أخذت بهذه الطريقة دستور بلجيكا ١٩٣١ المعدل عام ٢٠١٢، ودستور الدنمارك عام ١٩٥٣.

(٢) وقد يجعل الدستور الغلبة للسلطة التنفيذية وحدها فيجعلها مختصة باقتراح تعديل الدستور وحدها . وهذا ما حدث في عهد نابليون بونابرت الذي جعل اقتراح تعديل الدستور من اختصاصه وحده، وقد أخذت فرنسا بذلك في ظل دستور ١٨٥٢.

(٣) وقد يقف الدستور موقفاً وسطاً فيجعل حق اقتراح التعديل من رئيس السلطة التنفيذية والبرلمان معاً، وذلك في حالة إذ ما كان الدستور ينتهج مبدأ الفصل بين السلطات مع التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مثل الدستور الأسباني والدستور الهولندي ، دساتير مصر المختلفة. حيث تنص المادة ٢٢٦ من دستور مصر الحالي الصادر في عام ٢٠١٤ على أنه لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

(٤) وأخيراً قد يتقرر حق اقتراح تعديل الدستور للشعب نفسه. فينص الدستور على أن اقتراح تعديل الدستور يجوز أن يكون موقعاً من عدد من الناخبين، ثم يعرض هذا الاقتراح على البرلمان الذي لا يملك الكلمة الأخيرة بشأنه. إذ يجب أن يعرض على الشعب للاستفتاء عليه.

ثانياً : إقرار مبدأ التعديل

مؤداه إقرار مبدأ التعديل أو الموافقة عليه، إذا كانت هناك جدوى وحاجة للتعديل أم لا، والقاعدة السائدة في هذا الصدد، هي إعطاء البرلمان سلطة الفصل في إقرار التعديل، باعتباره الوعاء الذي يضم النخبة المعبرة عن رأي الشعب الذي يعينهم أمر هذا التعديل، ويمس علاقة السلطة بهم، ويعتبر البرلمان أقدر الهيئات بخبرة أعضائه على تفهم أبعاد التعديل المطلوب للدستور والأثر المترتب على مدى استقرار النظام السياسي والدستوري داخل الدولة .

قد يتطلب الدستور أن يكون إقرار التعديل بنفس الطريقة التي تم بها إقرار الدستور كالدستور المصري السابق الصادر عام ١٩٧١ ، الذي وضع بطريق الاستفتاء وتطلب لتعديله إجراء استفتاء شعبي، وكذلك الدستور الفرنسي الصادر عام ١٨٤٨.

ثالثاً : إعداد مشروع التعديل

هذا الإعداد قد يناط به هيئة خاصة يتم انتخاب أعضائها لهذا الغرض، وإن كانت بعض الدساتير وهي قليلة نسبياً تعهد إلى الحكومة بإعداد وضع مشروع التعديل.

على أن معظم الدساتير قد تعهد بهذه المهمة إلى البرلمان القائم مع توافر الشروط كالاتي:

اجتماع مجلس البرلمان في هيئة مؤتمر في حالة ما إذا كان البرلمان يتكون من مجلسين، كبديل عن اجتماع كل مجلس على حدى كما في حالة سن القوانين.

اشتراط نسبة خاصة في الحضور لصحة الجلسات أو في التصويت لصحة القرارات الصادرة منه.

اشتراط بعض الدساتير حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة لتشكيل برلمان جديد يضطلع بهذه المهمة.

رابعا : الإقرار النهائي للتعديل:

يتولى البرلمان مهمة التعديل بصفة نهائية أو تختص الهيئة الخاصة المنتخبة التي تولت إعداده.

والواقع من الأمر أن كثيراً من الدساتير تتجه إلى اعتبار ذات الجهة أو الهيئة التي أقرت الدستور حين وضعه، هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالإقرار النهائي لتعديل الدستور.

إذا كانت تلك الهيئة هي الشعب، فإنه يجب أن يتم بالموافقة على التعديل نهائياً بواسطة الشعب في صورة استفتاء عام .

إذا كانت هذه الجهة أو الهيئة هي البرلمان، أو جمعية تأسيسية منتخبة فإنه يشترط أيضاً للإقرار النهائي لتعديل الدستور، أن يوافق عليه البرلمان أو الهيئة التأسيسية المنتخبة .

إذا كان الدستور قد تم وضعه بالأسلوبين السابقين معاً، فإن التعديل يجب أن يكون بالموافقة النهائية على تعديل الدستور بالأسلوبين أيضاً وبذات الإجراءات، كأن تعدده مثلاً جمعية تأسيسية ثم يعرض على الشعب في استفتاء عام (م/٨٩) من دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية

مبدأ سمو الدستور



س ٨: اكتب في السمو الشكلي والموضوعي للدستور؟

يقصد بسمو القواعد الدستورية ← سواء كانت مدونة أم عرفية أنها تعلو وتهيمن على سائر القواعد القانونية الأخرى المعمول بها في الدولة .

أولاً: مضمون السمو الشكلي للدستور:

يطلق عليه البعض السيادة الشكلية للدستور ويرتكز على مركز السلطة التي أصدرت القواعد أو موقعها من الناحية الشكلية، حيث يصدر الدستور من السلطة التأسيسية الأصلية التي هي أعلى من السلطة التشريعية التابعة أو المنشأة المختصة بوضع القوانين العادية وبالتالي تعلو أعمالها على أعمال هذه الأخيرة.

لا يتحقق السمو الشكلي إلا للقواعد الدستورية المدونة والجامدة فقط ، وهي التي تتطلب إجراءات أكثر تعقيداً وتشديداً من الإجراءات المقررة لتعديل القواعد القانونية العادية أما لو كان الدستور مرناً فلا يظهر الفارق إذ تعديله يتم طبقاً للإجراءات والأشكال المتبعة في تعديل القواعد العادية .

ثانياً: النتائج المترتبة على السمو الشكلي للقواعد الدستورية

١- خضوع القواعد العادية للقواعد الدستورية

يترتب على السمو الشكلي للقواعد الدستورية ضرورة أن تأتي القواعد العادية - تشريعية أو لائحية في نطاقها ولا تخرج عليها أو تخالفها صراحة أو ضمناً، شكلاً وموضوعاً فلو انحرفت السلطة التشريعية عن حدود اختصاصها وأصدرت تشريعات متعارضة أو مخالفة للدستور كما لو تدخلت في مجال من المجالات التي منع الدستور تدخلها فيه فإن هذه التشريعات تصبح باطلة وغير دستورية، ونفس الشيء بالنسبة للتشريعات الفرعية (اللوائح) الصادرة عن السلطة التنفيذية .

٢- ثبات القواعد الدستورية

يرجع ثبات واستقرار القواعد الدستورية بوصفها صادرة عن السلطة التأسيسية الأصلية وفقاً للإجراءات والأشكال المحددة التي لا تملك السلطة التشريعية " التابعة " تعديلها بذات القواعد الشكلية والإجراءات المقررة لتعديل القوانين العادية .

القواعد الدستورية لا تلغي إلا بقاعدة مثلهما:

يقتضي تدرج القواعد القانونية أن القاعدة الأعلى في السلم القانوني لا تلغي ولا تعدل بواسطة الأدنى وإنما يمكن أن تعدل القاعدة الدستورية أو تلغي بقاعدة مثلهما ... وهو ما يُعرف بقاعدة توازي الأشكال، لأنها في درجة واحدة وليس بقاعدة تشريعية عادية والعكس صحيح.

إذا تعارضت قاعدتان أحدهما دستورية والأخرى عادية فإن الغلبة للقاعدة الدستورية ويلتزم القاضي باستبعاد القاعدة العادية المخالفة.

أولاً: مضمون سمو الموضوعي للدستور:

يأتي سمو الموضوعي من كون الدستور هو الذي يحدد نظام الحكم، وينشئ السلطات الثلاثة ويحدد اختصاصاتها ويبين طريقة ممارستها لهذه الاختصاصات، وبالتالي فهو أسمى من السلطات التي ينشئها، ولذلك لا يجوز لهذه السلطات أن تتجاوز الدستور وإلا كان في ذلك فقدًا لأساسها القانوني.

كما أن الدستور هو أساس النظام القانوني في الدولة، وهو أصل ومصدر لكل نشاط قانوني فكان لزاماً أن يكون أعلى من كل صور هذا النشاط لأن هذه الأشكال تستمد شرعيتها وقانونيتها من الدستور، فالدستور هو القاعدة الأساسية التي تتفرع عنها القواعد الفرعية.

السمو الموضوعي يشمل كافة الدساتير سواء الدساتير الجامدة أو الدساتير المرنة.

ثانياً: النتائج المترتبة على سمو الموضوعي للقواعد الدستورية:

١- عدم انتهاك أحكام الدستور:

يترتب على سمو الموضوعي للقواعد الدستورية وجوب احترامها والتقيد بها من جانب القواعد القانونية الأخرى، يستوي في ذلك القوانين أو اللوائح، خاصة حال تنظيمها للحقوق والحريات التي يتضمن الدستور النص عليها.

من ثم، فإن المشرع حال تنظيمه لتلك الحقوق والحريات يتعين عليه التقيد بما يورده الدستور من ضوابط بهذا الشأن، كما يتعين عليه أيضاً ألا يتخذ من التنظيم شعاراً لإهدار تلك الحقوق والحريات أو تفرغها من مضمونها فإذا فعل كانت القوانين التي يصدرها مخالفة لقواعد الدستور الموضوعية.

٢- حظر تفويض الاختصاصات الدستورية

يترتب على سمو الموضوعي حظر تفويض الاختصاصات الدستورية بحيث لا يجوز لأي سلطة من السلطات العامة أن تفوض إحدى اختصاصاتها التي تستمدها من الدستور لسلطة أخرى لأنها مكلفة من قبل الأمة في القيام بها بنفسها بإعتبار ذلك التزاماً عليها.

من ثم فلا تملك أن تفوض أو تنصرف فيما فوضت فيه والقول بغير ذلك يعني تنازلها أو تخليها عن اختصاصها وهو ما لا تملكه إلا إذا أجازت لها القواعد الدستورية ذلك استثناءً.

يستند حظر تفويض الاختصاصات الدستورية على أن الدستور هو المصدر لكافة الاختصاصات التي يسندها للسلطات الحاكمة التي تلتزم بمباشرتها بنفسها لأن هذه الاختصاصات ليست حقوقاً شخصية أو امتيازات لها، وإنما هي وظائف واجبة بنص الدستور من ناحية.

من ناحية أخرى فإن التفويض ينطوي على تعديل في القواعد الدستورية بغير الطريق المشروع والمقرر دستورياً من جهة السلطة المختصة والإجراءات الشكلية المنصوص عليها في الدستور وهذا خروج على أحكامه من شأن إبطال التفويض وإلغاء كل الآثار الناشئة عنه.

ضمانات تنفيذ القواعد الدستورية

الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

س ٩: تكلم عن أوجه رقابه السلطه التشريعيه للسلطه التنفيذيه؟



أوجه رقابة السلطه التشريعيه للسلطه التنفيذيه

السلطة التشريعية تملك في مواجهة السلطة التنفيذية أدوات ووسائل متعددة في رقابتها على السلطة التنفيذية منها حق السؤال، وحق الاستجواب، وحق طرح موضوع للمناقشة، وحق إجراء تحقيق، وحق سحب الثقة.

حق السؤال

المقصود بحق السؤال ← تقضي عضو البرلمان من وزير مختص أو من رئيس الحكومة عن حقيقة أمر معين خاص بأعمال الوزارة أو الحكومة ككل .

الهدف من السؤال هو الاستفسار أو طلب المعلومات، أو استجلاء حقيقة غامضة أو استيضاح أمر غير واضح، موجه من عضو البرلمان في أمر معين لا يعرفه، إلى وزير معين مختص دون أن يتضمن اتهاما أو نقداً أو مساءلة .

الموضوعي فيعتمد في تعريف العمل القانوني على مضمون العمل وجوهرة دون الاعتداد بالشكل الذي صدرت فيه أو الإجراءات التي اتبعت في إصداره أو الجهة التي قامت بإصداره . ومفهوم السؤال وطريقة الأسئلة استمدت من التقاليد البرلمانية الإنجليزية ، حيث يلجأ النواب في مجلس العموم البريطاني عادة إلى الأسئلة الا أنهم نادراً ما يلتجئون إلى الاستجابات، وقد جرت العادة على تخصيص مدة زمنية معينة في بداية كل جلسة للإجابة على الأسئلة .

كانت الأسئلة المكتوبة وإجاباتها تنشر في الجريدة الرسمية .

يكاد يجمع الفقه على أن السؤال حق شخصي بين النائب السائل والوزير المسؤول، فلا يجوز لنائب أو وزير آخر أن يتدخل بينهما، ويترتب على كون السؤال حقاً شخصياً جواز التنازل عنه في أي وقت من قبل مقدمه ، ولا يجوز لنائب آخر أن يحل محله .

يشترط في السؤال المقدم من عضو البرلمان لعضو الحكومة الشروط الآتية:

١- أن يتقدم بالسؤال عضو واحد فلا يجوز لعدد من الأعضاء أن يتقدموا بسؤال واحد، إنما يجب على كل عضو أن يتقدم بسؤال بمفرده، ولكن خلاف ذلك في الرد يجوز للوزير أن يجمع الأسئلة المتقاربة والمتشابهة ويقدم الرد عليها مرة واحدة .

٢- ألا يكون للسؤال صفة شخصية فلا يجوز أن يتقدم العضو بسؤال للاستفسار عما يتعلق بفرد أو مجموعة أفراد محددين بثرواتهم؛ وإنما يجب أن تكون الأسئلة مقصورة على الموضوعات ذات الطابع العام .

٣- ألا يتضمن السؤال عبارات غير لائقة كما لا يجوز أن يتضمن تعريضاً أو اتهامات لأشخاص محددين بالاسم .

٤- وبعد تقديم السؤال يجب على الوزير أو رئيس مجلس الوزراء أن يتقدم بالرد خلال الجلسة، أو أن يطلب التأجيل لجلسة أخرى .

٥- وإذا كانت إجابة الوزير غير واضحة أو تتضمن نقصاً في المعلومات يحق للنائب السائل أن يستوضح ذلك الغموض لمرة واحدة فقط .

- ٦- وبعد ذلك يستطيع النائب السائل أن يحول السؤال إلى استجواب في حالة إذا لم يقتنع برد الوزير المسؤول، أو كان في الرد غموضاً أو نقصاً .
- ٧- وقد أخذ الدستور المصري الصادر في عام ٢٠١٤ بحق السؤال - كوسيلة رقابية - للسلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية .

حقوق الاستجواب

- ١- يعد الاستجواب أكثر أهمية من السؤال سواء من حيث موضوعه أو الآثار التي تترتب عليه، حيث يؤدي إلى مناقشة حقيقية تنتهي بإصدار قرار من المجلس.
- ٢- **المقصود بالاستجواب** ← استيضاح مشوب بالإتهام، أي محاسبة أحد الوزراء أو الحكومة على تصرف في شأن من الشؤون العامة .
- ٣- من ثم فإن الاستجواب ليس مجرد وسيلة للعلم بأمر معين كالسؤال، وإنما يشمل الاتهام والمحاسبة للوزارة كلها، أو لوزير معين بسبب تصرفات أو سياسات غير صائبة .
- ٤- إذا كان السؤال انجليزي الأصل، فإن الاستجواب فرنسي الأصل، حيث بدأ تطبيقه فيها لأول مرة في دستور عام ١٧٩١.
- ٥- إذا كان السؤال يمكن أن يوجه شفاهة، ويمكن أن يكون مكتوباً، فالاستجواب لابد أن يكون مكتوباً .

يجب أن يتوافر في الاستجواب الشروط الآتية:

- ١- أن يقدم كتابة متضمناً موضوعه بالتفصيل : فلا يكفي أن يقدم العضو مجرد سؤال، بل عليه أن يشرح وجهة نظره في الموضوع محل الاستجواب موضحاً أسبابه ومبرراته وأهدافه.
- ٢- ألا يتضمن الاستجواب أي عبارات غير لائقة.
- ٣- والحق في الاستجواب: لا يعد حقاً شخصياً كحق السؤال، وإنما بعد تقديمه يصبح حقاً للمجلس النيابي ككل، وبالتالي إذا سحب مقدم الاستجواب استجوابه يجوز لأي نائب آخر تبني الاستجواب الذي تراجع عنه صاحبه، وتفتح بذلك المناقشة مرة ثانية.
- ٤- يستهدف الاستجواب كشف مخالفات السلطة التنفيذية أمام المجلس التشريعي، ويثير البحث الجدي والمناقشات الحقيقية لاشتراك جميع الأعضاء في المناقشة والاستمرار فيها حتى لو غير صاحب الاستجواب رأيه وسحب استجوابه .
- ٥- نظر لما يترتب على الاستجواب من آثار خطيرة قد تنتهي بسحب الثقة من الوزير أو الحكومة أي بتقرير المسؤولية الفردية أو التضامنية، فإنه يحاط بالعديد من الشروط والضمانات، حتى لا يستخدم كسيف مسلط على الحكومة، وأن لا يتضمن عنصر مفاجأة للحكومة، وتمثل الضمانة الأساسية في هذا الموضوع في تحديد مدة معينة ينبغي ألا يناقش الاستجواب إلا بعد انقضائها، وذلك حتى يتاح للوزير أو الحكومة الفرصة لدراسة الموضوع وإعداد الرد المناسب .
- ٦- يمكن أن يشمل الاستجواب أي موضوع يتعلق بكافة اختصاصات السلطة التنفيذية فليس هناك موضوعات معينة تصلح أن تكون محلاً لاستجوابات، ولكن أي اختصاص من اختصاصات السلطة التنفيذية يمكن أن تكون محلاً لاستجواب .
- ٧- على ذلك لا يجوز أن يوجه الاستجواب لأي موضوع يخرج عن نطاق الحكومة، كأن يكون من اختصاص رئيس الجمهورية التي يباشرها بنفسه، أو يتعلق بإختصاص السلطة القضائية.
- ٨- قد أخذ الدستور المصري الصادر في عام ٢٠١٤ بحق الاستجواب للسلطة التشريعية كوسيلة رقابية لمحاسبة الحكومة.

⚖️ **الاحتمال الأول:** أن يتضح من المناقشة أنه لا يمكن أن يسند أي خطأ للحكومة أو الوزير المستجوب في موضوع الاستجواب وفي هذه الحالة ينتهي المجلس إلى توجيه الشكر للحكومة.

⚖️ **الاحتمال الثاني:** أن يتبين للمجلس عدم وجود إقتراحات تتعلق بموضوع الاستجواب وعندئذ يأخذ رئيس المجلس الأصوات للانتقال لجدول الأعمال وهذا الأمر لا ينطوي على توجيه لوم أو عدم ثقة بالحكومة أو الوزير المستجوب.

⚖️ **الاحتمال الثالث:** أن ينتهي الأمر بصور القرار بإدانة الحكومة أو الوزير المستجوب وقد تنتهي ذلك بالإقتراع على سحب الثقة بالحكومة أو الوزير.

حقوق طرح موضوع عام للمناقشة

⚖️ تعطي بعض الدساتير عددًا معينًا من أعضاء السلطة التشريعية الحق في طرح أحد الموضوعات التي تهم الرأي العام للمناقشة، ويفتح باب المناقشة لمن يشاء من النواب، ويُعد هذا الحق مجرد مناقشة بين أعضاء المجلس توصلًا لنتيجة معينة بشأن الموضوع المطروح، فلا يتضمن اتهامًا أو نقداً للسلطة التنفيذية.

⚖️ يتشابه هذا الحق مع الاستجواب في أنه يثير نقاشاً عاماً في المجلس ويحق لجميع النواب الاشتراك فيه، ويتفق مع السؤال في أنه لا يتضمن اتهامًا للحكومة.

⚖️ حقيقة الأمر فإن حق طرح موضوع عام للمناقشة ليس أكثر من مناقشة حرة تتيح لجميع النواب إبداء وجهات نظرهم حتى يمكن التوصل إلى أفضل التوجهات السياسية أو الاقتصادية وتنتهي المناقشة في هذه الحالة بإقفال باب المناقشة والانتقال لجدول الأعمال أو بقرار برغبة المجلس في أمر معين.

⚖️ قد أخذ الدستور المصري بحق طرح موضوع عام للمناقشة كوسيلة رقابية لمحاسبة الحكومة وفقاً للمادة ١٣٢ من الدستور الحالي الصادر في ٢٠١٤ والتي تنص على أنه: "يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه".

حق إجراء تحقيق

⚖️ حيث يقوم المجلس التشريعي بإجراء التحقيق في موضوع معين بهدف الوقوف على حقيقة معينة، في أمر قد يكون من مصلحة الحكومة عدم التوصل إلى حقيقة الأمر الذي قد ينطوي على إدانته لها.

⚖️ في هذه الحالة لا يعتمد المجلس على ما يذكره الوزراء أو ما يبدو من معلومات وإنما يستقي المعلومات بنفسه من خلال الاتصال بالموظفين والاطلاع على الملفات والمستندات الحكومية، واتخاذ ما يلزم للوصول إلى ما يبتغيه من حقائق.

⚖️ التحقيق ينبغي أن يكون في إطار اختصاصات البرلمان فلا يمتد مثلاً إلى إعادة طرح موضوع صدر فيه حكم قضائي.

⚖️ حق إجراء تحقيق بواسطة البرلمان إنجليزي الأصل - حيث بدأت إنجلترا تطبيق فكرة التحقيق البرلماني، وكان ذلك في نهاية القرن السابع عشر.

⚖️ يعد التحقيق وسيلة لتقصي ومعرفة الحقائق عن وضع معين في نطاق السلطة التنفيذية.

⚖️ يتميز بشموليته عن السؤال والاستجواب، لأنه يتضمن مجموعة من الأسئلة والاستفسارات والردود عليها حول الموضوع محل التحقيق.

⚖️ قد يقوم المجلس البرلماني بالتحقيق بكامل هيئته أو قد يعهد إلى إحدى لجانه الدائمة أو إلى لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض وهو القيام بالتحقيق، ويتم اختيار اللجنة من بين أعضاء المجلس النيابي.

⚖️ للجنة في سبيل تحقيق هدفها كافة السلطات المقررة لهيئات التحقيق من حيث الاتصال بالمعنى بالأمر من الموظفين والاطلاع على الملفات والمستندات الحكومية، وجمع الأوراق المتصلة بالتحقيق واستدعاء الشهود إثباتاً ونفياً وسماع أقوالهم دون حلف اليمين وتكليف الخبراء للقيام ببعض الأعمال الفنية.

⚖️ تقوم لجنة التحقيق بعملها وتنتهي بإعداد تقرير ترفعه للمجلس الذي يتخذ الإجراءات الملائم.

على ذلك ليس للجنة التحقيق أن تتخذ أي قرار بشأن الموضوع محل التحقيق، وإنما تكتفي بالقيام بالتحقيق والعرض على المجلس الذي يتصرف في ضوء الصلاحيات المقررة له مثل أن يوجه أسئلة أو استجوابات أو يطرح الثقة بالوزير أو الحكومة.

قد أخذ الدستور المصري الحالي ٢٠١٤م بالتحقيق - كوسيلة رقابية - المحاسبة الحكومة .

سحب الثقة أو المسؤولية الوزارية

تعني المسؤولية الوزارية حق البرلمان في سحب الثقة من أحد الوزراء، أو من الحكومة متى كان الفعل أو التصرف المنسوب للوزير أو الحكومة يستوجب المساءلة.

المسؤولية الوزارية التي نعنيها هنا هي المسؤولية السياسية التي تقوم على مخالفة سياسية، لأن السلطة التنفيذية عند قيامها بوظيفتها قد تتخطى الحدود الدستورية المنصوص عليها أو تسيء استعمال ما تقرر من سلطات، فتأتي المسؤولية الوزارية كحق يعطي للبرلمان سحب الثقة من أحد الوزراء أو الوزارة بأكملها متى كان التصرف الصادر من الوزير أو من الحكومة يستوجب المساءلة.

المسؤولية السياسية إما أن تكون فردية، وإما أن تكون تضامنية، وقد نشأت المسؤولية الوزارية في إنجلترا عام ١٧٤١ وبدأت مسؤولية فردية وأصبحت مسؤولية جماعية في مارس ١٧٨٢.

الدستور المصري الحالي الصادر في ٢٠١٤ نص على أنه " لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء أو نوابهم ، ولا يجوز سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر المجلس على الأقل ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ونوضح فيما يلي كل نوع من أنواع المسؤولية:

أولاً: المسؤولية الفردية

تتقرر المسؤولية الفردية عندما يكون العمل الذي تحركت به المسؤولية منسوباً إلى وزير معين محدد بذاته، ويتعلق بسياسة وزارته أو أحد المرافق العامة التابعة لها فتطرح الثقة بالوزير، لأن كل وزير مسئول أمام البرلمان عن أعمال الوزارة التي يترأسها، وكل فعل لأي موظف عام بالوزارة ينسب للوزير، ولهذا يجب على الوزير أن يدافع عن سلطاته وواجباته أمام البرلمان.

إذا تم طرح الثقة بالوزير عليه أن يستقيل فوراً، ولكن أحياناً بعد سحب الثقة من أحد الوزراء تسارع الوزارة وتجري تعديلات وزارية تنقذ به ماء وجه الوزير بحيث لا يستقيل؛ ولكن التعديل الجديد لا يتضمن اسمه ويستبعد من الوزارة بإجراء التعديل الوزاري وتأتي المسؤولية الفردية - غالباً - عقب استجواب مقدم للوزير، ولم يستطع الرد عليه أو رد عليه بما لم يقتنع به أعضاء البرلمان.

يتم سحب الثقة بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب، ثم يتقدم عدد من النواب بطلب سحب الثقة بالوزير، ويناقش الاقتراح بعد فترة زمنية معينة، وإذا ما حظي بطلب سحب الثقة بالأغلبية المقررة في الدستور أو القانون يصدر المجلس قراراً بسحب الثقة، يلي ذلك استقالة الوزير المعني.

ثانياً: المسؤولية التضامنية

المسؤولية التضامنية تعني مسؤولية الحكومة بأكملها أمام البرلمان، وهي مسؤولية جماعية توجب استقالة الوزارة بأسرها طالما كان العمل الذي حرك المسؤولية متصلاً بسياسة الوزارة العامة، أو كان منسوباً إلى رئيس مجلس الوزراء لأنه هو ممثل الحكومة الأول والموجه لسياسة الوزارة بأكملها.

المسؤولية التضامنية تتفق ومبدأ التضامن الذي يمارسه مجلس الوزراء - وخاصة في النظم البرلمانية - لأن الوزارة هي التي تضع السياسة التنفيذية العامة وتشرف على تطبيقها.

يجب لتحريك المسؤولية الوزارية بنوعها، أن يكون القائم بين البرلمان وبين أحد الوزراء أو الوزارة بأكملها خلافاً جوهرياً.

تحريك المسؤولية التضامنية عادة باستجواب يوجه إلى رئيس الوزراء في موضوع من موضوعات السياسة العامة، وقد تثار باستجواب إلى أحد الوزراء المهمين في الحكومة فيضامن رئيس الوزراء، وقد ينتهي الأمر باستقالة الوزارة كلها.

نظراً لخطورة المسؤولية السياسية، وما قد تؤدي إلى عدم استقرار سياسي في الدولة فإنها تحاط ببعض الضمانات التي تضمن سلامة استعمالها فهذا الحق يقابلة حق الحل الذي تملكه الوزارة في مواجهة مجلس النواب.

أوجه رقابة السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية

تدخل السلطة التنفيذية في تكوين السلطة التشريعية

- في النظم الديمقراطية يتكون البرلمان بالانتخاب، فهذا يكون الدور الأساسي للشعب في اختيار ممثليين له، ويكون للسلطة التنفيذية بعض الاختصاصات تتعلق بهذا الموضوع، حيث تقوم بالدعوة لإجراء الانتخابات، وإعداد جداول الناخبين وتصحيحها، والتحقق من الشروط التي يجب توافرها في المرشح، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وتأمينها والإشراف على سير الحملة الانتخابية.
- بعض الدساتير - كالدستور المصري - تعطي للسلطة التنفيذية حق تعيين بعض أعضاء السلطة التشريعية. حيث منح دستور ٢٠١٤ رئيس الجمهورية سلطة تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عن (٥%). وكذلك الوضع فيما يتعلق بمجلس الشيوخ حيث منح دستور ٢٠١٤ رئيس الجمهورية سلطة تعيين الثلث.

تدخل السلطة التنفيذية في سير العمل البرلماني

- من الأعمال المرتبطة بسير العمل البرلماني حق السلطة التنفيذية في دعوة البرلمان للانعقاد، وفض الدورة البرلمانية، وكذا تأجيل الدورة البرلمانية.

١- دعوة المجلس للانعقاد:

- تنص دساتير الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني - غالبًا - على حق السلطة التنفيذية في دعوة البرلمان للانعقاد في الدورات العادية، إذ يصدر رئيس الدولة أو الملك بصفته رئيس للسلطة التنفيذية قرار بدعوة البرلمان للاجتماع في دورة انعقاد عادية، وهذا الحق ليس مطلقا فالرئيس له دعوة البرلمان للانعقاد حتى تاريخ معين بحيث إذا مضى هذا التاريخ ولم يدع المجلس للانعقاد انعقد بقوة القانون وبصفة تلقائية في التاريخ المحدد دستوريا.
- لا يقتصر الحق على دعوة البرلمان للانعقاد في دورات الانعقاد العادية بل يشمل أيضا دورات الانعقاد غير العادية وقد منح الدستور المصري الحالي الصادر في عام ٢٠١٤ حق رئيس الجمهورية في دعوة البرلمان للانعقاد في الدورات العادية، أو الاستثنائية.

٢- فض دور الانعقاد:

- تحدد الدساتير حدًا أدنى ينبغي أن يستمر المجلس في دور الانعقاد العادي خلالها، ولذا ينبغي ألا يصدر قرار فض الدورة البرلمانية قبل استيفاء المدة المحددة بالدستور لدور الانعقاد العادي، وبناء على ذلك فإن لرئيس الجمهورية فض الدورة البرلمانية إذا انقضت المدة المحددة في الدستور لذلك.

٣- تأجيل اجتماعات البرلمان:

- يحق للسلطة التنفيذية أن تؤجل اجتماعات البرلمان فلا يعقد في التاريخ الذي حدده الدستور، وهو إجراء يستخدم لمواجهة حدة الخلاف بين الحكومة والبرلمان، وحتى لا تستخدم الحكومة حق الحل؛ فأنها تستخدم حق التأجيل كوسيلة لعرقلة اجتماعات البرلمان وأداء دوره الرقابي.
- الحق في التأجيل هو حق استثنائي ولذا لا يحق للحكومة أن تستخدمه إلا إذا كان هناك نص في الدستور يتيح ذلك.

حق السلطة التنفيذية في حل المجلس النيابي

- يقصد بحل المجلس النيابي** إنهاء نيابة المجلس التشريعي قبل الموعد المقرر له ودعوة الناخبين لانتخاب مجلس نيابي جديد.
- حق الحل لا يعد سلطة في يد السلطة التنفيذية تستخدمها كلما أرادت في مواجهة المجلس النيابي، بل هو - في الحقيقة - أداة ديموقراطية، لأن الحل لا يتم إلا إذا احتدم الخلاف بين البرلمان والحكومة، فيتم الالتجاء إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار من ينوب عنه مرة ثانية حتى يكون هناك توافق بين سلطات الدولة المختلفة.
- حق الحل قد يكون وزاريا إذا طلبت الوزارة ذلك عقب خلاف بينها وبين المجلس، وقد يكون رئاسيا؛ ولكن في جميع الأحوال لا يصدر قرار الحل إلا من رئيس الدولة.

أولاً: الحل الوزاري:

⚖️ **يقصد بالحل الوزاري** ← ذلك الذي تقوم به الوزارة بقصد الاحتكام إلى هيئة الناخبين في نزاع نشب بينها وبين السلطة التشريعية.

⚖️ **المثال الشائع لذلك:-** أن يقرر المجلس سحب الثقة من الوزارة، وترى الوزارة أنها على حق والمجلس متعسف معها، فتطلب من رئيس الدولة حل البرلمان فإذا أجابها إلى طلبها تم حل المجلس وسمى الحل وزارياً.

⚖️ كما قد يتم اللجوء إلى الحل إذا كانت الدولة ترغب في إجراء تغيير شامل في أجهزة الحكم أو في وضع الدولة الدستوري أو السياسي.

ثانياً: الحل الرئاسي

⚖️ الذي يلجأ إليه رئيس الدولة، في حالة نشوب خلاف بينه وبين السلطة التشريعية حول سياسته وآرائه، واعتقاده أن الرأي العام يسانده في موقفه، وقد لا تؤيده الوزارة في هذا الموقف، لذلك فإن رئيس الدولة لا يلجأ إلى حل المجلس إلا في أعقاب إقالته وزارة الأغلبية وتعيين وزارة بديلة تؤيده في وجهة نظره وتقبل حل المجلس.

⚖️ يلجأ الرئيس إلى الحل لمعرفة رأي الشعب وموقفه إزاء تصرفه، وبعد الحل تجري انتخابات جديدة، وقد تأتي نتيجة الانتخابات بأغلبية لصالحه، فهنا يقوى مركز رئيس الدولة.

⚖️ قد تأتي الانتخابات بأغلبية لصالح الوزارة التي أقالها، فهنا يصبح مركز رئيس الدولة حرجاً ويتعين عليه العدول عن قراره ويقل مرة أخرى وزارة الأقلية التي عينها، وقد يصل الأمر إلى إستقالة الرئيس شخصياً.

⚖️ من ذلك يتضح أن حق الحل يدخل في إطار السلطة التقديرية للسلطة التنفيذية.

⚖️ لكن هناك بعض الدساتير التي خرجت عن هذه القاعدة وتفرض على رئيس الدولة حل البرلمان في حالات معينة.

⚖️ نظراً لخطورة حق الحل الذي يُعد سلاحاً خطيراً في يد السلطة التنفيذية تبطش به السلطة التشريعية، فإن الدساتير لا تطلق العنان للسلطة التنفيذية تستخدم هذا الحق كلما أرادت بلا ضابط، وإنما تضع ضوابط وشروط الاستخدام هذا الحق الخطير.

⚖️ **من الأمثلة على هذه القيود من الدستور الفرنسي:**

⚖️ عدم جواز حل الجمعية الوطنية خلال السنة التي تلي الانتخابات الجارية على أثر الحل .

⚖️ **من الأمثلة على هذه القيود من الدستور المصري الحالي ٢٠١٤، والتي لا تجيز الحل إطلاقاً في ظروف معينة:**

١- لا يجوز حل المجلس أثناء سريان حالة الطوارئ .

٢- لا يجوز حل المجلس خلال فترة خلو منصب الرئاسة

٣- حالات أخرى أجاز الدستور لرئيس الجمهورية حق حل المجلس ولكن بشروط معينة وهي:

⚖️ أن يكون القرار مسبباً، والتسبيب هنا شكل جوهري يترتب على إغفاله بطلان قرار الحل.

⚖️ استفتاء الشعب على الحل خلال عشرين يوماً على الأكثر.

⚖️ عدم جواز حل المجلس مرة أخرى لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق.

الرقابة على دستورية القوانين

الرقابة السياسية

ماهية الرقابة السياسية

🔗 رقابة وقائية تسبق صدور القانون، ومن ثم تحول دون صدوره إذا خالف نصاً في الدستور، وتقوم بهذه الرقابة في الغالب جهة ذات طبيعة سياسية.

🔗 **بيد أن** ← ليس هناك تلازم حتمي بين كون الرقابة سياسية واعتبارها سابقة، فليس ثمة ما يمنع من أن تكون الرقابة السياسية لاحقة على صدور القانون.

🔗 **وتتم مباشرة الرقابة السياسية من خلال صورتين:**

🔗 **الصورة الأولى:** السؤال الأولي ويتبع هذا الأسلوب في النظم التي يعتبر فيها البرلمان هو السيد من الناحية العملية، ومؤداه أن يقرر رئيس المجلس التشريعي عدم فتح باب المناقشة حول مشروع القانون الذي يبدو أنه مخالف للدستور، كما يكون من حق أي عضو من أعضاء البرلمان طرح سؤالاً أولياً صيغته: **هل مشروع القانون أو الاقتراح بقانون دستوري أم غير دستوري؟**

🔗 **الصورة الثانية:** الهيئة السياسية، وفيها يعهد برقابة الدستورية إلى هيئة سياسية من خارج البرلمان وتكون مهمتها التحقق من مطابقة نص القانون للدستور.

🔗 تعتبر فرنسا الموطن الأصلي لنظام الرقابة الدستورية بصورة سياسية سابقة.

تغير الرقابة السياسية

🔗 **تتميز الرقابة السياسية** بأنها سابقة على صدور القانون، وبالتالي فإنها تهدف إلى الحيلولة دون صدور القانون المخالف للدستور، فهي تركز على مبدأ الوقاية خير من العلاج.

🔗 كما أنه تتولاها هيئة سياسية يتم اختيار أعضائها بواسطة السلطة التشريعية وحدها أو بالاشتراك مع السلطة التنفيذية، وبالتالي يتم تفادي الصدام بين السلطة التشريعية والمحكمة التي تراقب دستورية القوانين في الدول التي تأخذ بأسلوب الرقابة القضائية.

🔗 فضلاً عن مرونتها وبساطتها فتطبيقها لا يحتاج غير اجتماع الهيئة السياسية التي تمارس الرقابة ونظرها في مشروع القانون المزمع إصداره، ثم تقرير اتفاقه مع الدستور من عدمه.

🔗 **يعاب على الرقابة السياسية** خضوع الهيئة السياسية التي تقوم بمهمة الرقابة للأهواء والنزوات السياسية والمؤثرات الحزبية، مما يجعل ثوابر الحياد والموضوعية في جانبها أمر صعب.

🔗 فضلاً عما يحيط بتشكيلها من صعوبات عديدة، بالإضافة إلى افتقار القائمين على الرقابة السياسية للقدرة الفنية على بحث ودراسة المشاكل القانونية، وأخيراً فإن قيام السلطات العامة بتحريكها وحرمان الأفراد من ذلك يجعلها رقابة غير فعالة في الكشف عن كافة القوانين غير الدستورية.

الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا كنموذج للرقابة السياسية

أولاً: نشأة الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا:

🔗 لم يصل القضاء الفرنسي إلى الرقابة على دستورية القوانين بطريق الاجتهاد القضائي كما فعل القضاء الأمريكي.

🔗 يرجع السبب في ذلكم ناحية أولى إلى أن القضاء وجد نفسه مكبلاً بنصوص قانونية تمنعه من رقابة الدستورية مثل المادة رقم ١١ من قانون تنظيم القضاء الصادر عام ١٧٩٠ والتي تنص على أنه يمتنع على المحاكم أن تشترك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ممارسة السلطة التشريعية أو أن تعرقل قوانينها.

🔗 كذلك المادة رقم ١٢٧ من قانون العقوبات الفرنسي التي " تؤثم القضاة الذين يتدخلون في ممارسة السلطة التشريعية سواء بإيجاد لوائح تتضمن أحكاماً تشريعية أو بمنع أو إيقاف قانون .

قد أدت هذه المواد إلى إحجام القضاء عن البحث في مسألة دستورية القوانين .
 من ناحية ثانية، ترجع إلى الدور السلي للقضاة قبل الثورة الفرنسية الناتج عن تحالفهم مع النبلاء.
 قد أخذت الجمعية التأسيسية في فرنسا عام ١٧٩١ بوسيلة الرأي العام لحماية الدستور وعهد بها إلى الشعب الفرنسي وإلى الهيئة التشريعية والملك والقضاء وكل أفراد الشعب بحماية الدستور .
 في عهد نظامي القنصل والإمبراطورية الأولى كانت توجد رقابة سياسية متمثلة في المجلس الحامي للدستور، ونظرًا لعدم استقلاله فقد فشل فشلا ذريعا، حيث لم يقض ولو لمرة واحدة بعدم الدستورية .
 بموجب دستور الجمهورية الرابعة عام ١٩٤٦ نص على إنشاء هيئة رقابية سميت اللجنة الدستورية ، في المادة رقم ٩١ منه، والتي نصت على أن تتولى الرقابة على دستورية القوانين وتشكل من رئيس الجمهورية رئيسا ومن رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الجمهورية مجلس الشيوخ حاليا وسبعة أعضاء تختارهم الجمعية الوطنية من غير أعضائها وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الجمهورية من غير أعضائه.
 كانت مهمة هذه اللجنة مجرد التوفيق بين الغرفتين " المجلس الوطني والمجلس الجمهوري".
 يستخلص مما سبق أنه وحتى قيام الجمهورية الرابعة عام ١٩٤٦ لم يكن يوجد في فرنسا رقابة دستورية بالمعنى الدقيق الذي يعطي تفسيرات للدستور تلزم جميع السلطات العامة لاسيما البرلمان، مما ظلت معه فكرة السيادة البرلمانية قائمة لم تنته بعد. إلى أن جاء دستور الجمهورية الخامسة ونص على إنشاء المجلس الدستوري .

ثانيا : المجلس الدستوري الفرنسي وفقا لآخر التعديلات الدستورية .

نص دستور الجمهورية الخامسة الصادر في عام ١٩٥٨ على إنشاء المجلس الدستوري وخصص له الفصل السادس من الدستور موضحا تشكيله واختصاصاته، وقد أحرى على الدستور الفرنسي تعديلا جوهريا في العديد من الموضوعات عام ٢٠٠٨ بمقتضى التعديل الدستوري رقم ٧٢٤ لسنة ٢٠٠٨ وكان عنوانه تحديث مؤسسات الجمهورية الخامسة وسنقتصر فيها على ما يتعلق بالمجلس الدستوري موضوع الدراسة.

أ- تشكيل المجلس الدستوري

يشكل المجلس الدستوري وفقا لأحكام المادة ٥٦ من الدستور الفرنسي من نوعين من الأعضاء.

١ - أعضاء مدى الحياة

وهم رؤساء الجمهورية السابقين ويعتبرون أعضاء بقوة القانون في المجلس الدستوري وبشكل دائم مدى حياة كل منهم.

٢ - أعضاء معينون

عدهم تسعة أعضاء، يعين رئيس الجمهورية ثلاثة ، ويعين رئيس الجمعية الوطنية ثلاثة آخرين، ويعين رئيس مجلس الشيوخ الثلاثة الباقيين على أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المجلس، ومدة العضوية تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ويجدد ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات.
 لا يجوز لأعضاء المجلس مزاولة أي وظيفة عامة أو خاصة ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة تساوي الأصوات .

ب- اختصاصات المجلس الدستوري الفرنسي وفقا لآخر التعديلات الدستورية

يمارس المجلس العديد من الاختصاصات يهنا منها الرقابة على دستورية القوانين.

١- الرقابة على دستورية القوانين الأساسية

يمارس المجلس الدستوري اختصاصا وجوبيا فيما يتعلق بالقوانين الاساسية، ونعني بذلك عدم إصدار أي قانون أساسي إلا بعد العرض على المجلس الدستوري قبل إصداره من قبل رئيس الجمهورية.

١٥ يتم إحالة هذه القوانين إلى المجلس الدستوري بواسطة رئيس الوزراء.

١٥ يترتب على عدم عرض أحد القوانين الأساسية على المجلس الدستوري عدم جواز إصدار هذا القانون وبالتالي عدم إمكان تنفيذه .

٢- الرقابة على دستورية لوائح مجلسي البرلمان

١٥ يتم إحالة اللوائح إلى المجلس الدستوري بواسطة رئيس كل مجلس قبل وضعها موضع التنفيذ لكي يفحص مدى اتفاقها مع الدستور، ويسري هذا الالتزام كذلك بالنسبة لأية تعديلات يتم إجراؤها على هذه اللوائح.

٣- الرقابة على دستورية التشريعات العادية

١٥ هذا الاختصاص جوازي، فقد أجاز الدستور الفرنسي عرض أحد القوانين قبل إصداره على المجلس الدستوري.

١٥ يخول الدستور حق إحالة هذه التشريعات للمجلس الدستوري لكل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس الجمعية الوطنية، ورئيس مجلس الشيوخ، وستين عضوا في الجمعية الوطنية أو في مجلس الشيوخ.

١٥ فإذا حدث ذلك يحال القانون للمجلس الدستوري، ولا يجوز إصداره إلا بعد أن يقرر المجلس الدستوري دستورية القانون .

٤- الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية

١٥ يجوز إحالة المعاهدات والاتفاقات الدولية والقرارات الصادرة من المنظمات الدولية والتي تتضمن تعهدا ما من قبل الحكومة الفرنسية إلى المجلس الدستوري لكي يفحص مدى اتفاقها مع الدستور، وتخول المادة ٥٤ من دستور ١٩٥٨ ، حق الإحالة للمجلس الدستوري في هذه الحالات إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس أحد مجلسي البرلمان أو ستين نائبا من البرلمان.

١٥ قد أضيف الطريق الأخير (ستين نائبا من البرلمان) بالتعديل الحاصل عام ١٩٧٤. وتقضي هذه المادة بأنه إذا قرر المجلس الدستوري مخالفة المعاهدات الدولية المحالة إليه للدستور فلا يجوز المصادقة عليها إلا إذا أتم أولا تعديل نص الدستور الذي تتعارض معه.

٥ - الرقابة على دستورية توزيع الاختصاص بين التشريع واللائحة.

١٥ يراقب المجلس الدستوري، أخيرا، دستورية توزيع الاختصاص بين القانون واللائحة.

١٥ تفصيل ذلك أن الدستور الفرنسي الحالي الصادر عام ١٩٥٨ قد حدد في المادة ٣٤ مجال القانون في مسائل محددة على سبيل الحصر.

١٥ إذا قرر المجلس أن هذا القانون قد نظم أمرا من الأمور ذات الطبيعة اللائحية جاز للحكومة تعديله عن طريق مرسوم، وتتم الإحالة في هذه الحالة بواسطة رئيس الوزراء.

١٥ أضافت التعديلات الدستورية التي تمت في عام ٢٠٠٨ حالة جديدة تدخل في اختصاص المجلس الدستوري للرقابة على دستورية القوانين.

١٥ هذه الحالة تدخل استثناء في الرقابة اللاحقة، لأن الأصل في رقابة المجلس الدستوري على دستورية القوانين أنها رقابة سابقة.

إذا تبين بمناسبة دعوى مقامة أمام القضاء، أن هناك نصاً قانونياً يمس الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور تتعارض معه فيتم إحالة إلى المجلس الدستوري الذي يفصل في هذا الموضوع خلال أجل معين على أن تكون الاحالة إما من قبل مجلس الدولة أو من قبل محكمة النقض .
وتأتي أهمية هذه المادة من حيث منحها الأفراد - ولأول مرة في التاريخ الدستوري الفرنسي - الحق في الطعن بدستورية القوانين التشريعية أمام القضاء مباشرة .

تتم ذلك وفقاً للأسس الآتية:

يقتصر إثارة عدم الدستورية على الافراد حال وجود نصوص قانونية أثناء نظر الدعاوي أمام القضاء العادي أو الإداري تتعارض مع الحقوق والحريات التي أقرها الدستور .
اختصاص مجلس الدولة إذا كانت الدعوى مرفوعة أمام المحاكم الإدارية أو محكمة النقض إذا كانت الدعوى مرفوعة أمام المحاكم العادية في إحالة الطعن إلى المجلس الدستوري من عدمه .
احتفاظ المجلس الدستوري بصلاحيته البت في هذه الطعون .
وتجدر الإشارة إلى أن قرارات المجلس الدستوري لا تقبل الطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن، وتعد ملزمة للسلطات العامة ولجميع السلطات الإدارية والقضائية.

الرقابة القضائية

س ١٠ : نكلم عن الرقابة القضائية علي دستوريه القوانين ؟



تختص المحاكم القضائية في هذا النظام بالنظر في دستورية القوانين وهذه الطريقة هي الأكثر انتشاراً، باعتبار أن عملية رقابة دستورية القوانين ذات طبيعة قانونية لأن المطلوب هو معرفة ما إذا كان البرلمان قد تجاوز في تشريعه الحدود الدستورية، وهو ما يوضح أن القضاء هو الجهة المؤهلة أكثر من غيرها للوقوف ورسم الحدود الدستورية للسلطة التشريعية .
وتختلف الأنظمة القانونية في تحديد الجهة القضائية التي يناط بها رقابة دستورية القوانين، وفي هذا الأمر يمكن ملاحظة ثلاث اتجاهات:

الاتجاه الأول: ويقوم على منح كافة المحاكم القضائية اختصاص رقابة دستورية القوانين .

الاتجاه الثاني: ويقوم على منح المحكمة العليا في النظام القضائي في الدولة هذا الاختصاص .

الاتجاه الثالث : وفيه يمنح اختصاص رقابة دستورية القوانين إلى جهة قضائية خاصة أو إلى محكمة تنشأ خصيصاً لهذا الغرض .

إذا كانت فرنسا هي المثال البارز للرقابة السياسية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية في المقابل تعتبر هي مهد نشأة النظام القضائي في الرقابة على دستورية القوانين.

أولاً: الرقابة من اختصاص هيئة المحاكم

تأخذ بعض الدساتير بهذا الاتجاه، بأن تجعل الاختصاص برقابة دستورية القوانين لجميع المحاكم القضائية، أي كانت درجتها في السلم القضائي ..

تقوم فلسفة هذه النظم، على أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين لا تعدو أن تكون جزءاً من وظيفة القضاء التي تقوم على انزال حكم القانون على المنازعة المعروضة عليه، وإذا ما تعارض نصيبين قانونيين فإنه يلتزم بتطبيق النص الأعلى دون النص الأدنى وهذا في الواقع هو معنى ومبنى رقابة دستورية القوانين، فإذا ما تعارض نص دستوري مع نص تشريعي عادي، فإن القاضي يلتزم بتطبيق النص الأعلى وهو النص الدستوري، ويغفل أو يمتنع عن تطبيق النص القانوني الأدنى، وهذا العمل يدخل في عمل كافة المحاكم في الدولة فلا يجوز قصره على محكمة دون أخرى.

ثانيا : الرقابة من اختصاص محكمة واحدة

نظرا لأهمية هذا الدور القضائي فقد قامت معظم الأنظمة الدستورية التي تأخذ بهذا النظام بجعل هذا الاختصاص لمحكمة واحدة فقط.

وقد اتخذت في هذا السبيل اتجاهين:

الاتجاه الأول: يقوم على إسناد مهمة الفصل في مدى مطابقة القانون العادي للنص الدستوري إلى المحكمة العليا في النظام القضائي العادي بحيث تقوم هذه المحكمة برقابة دستورية القوانين إلى جانب اختصاصاتها القضائية العادية، وتأخذ سويسرا بهذا النظام حيث تختص المحكمة الاتحادية وحدها.

الاتجاه الآخر : الذي يقوم على إنشاء محكمة خاصة تتولى رقابة دستورية القوانين ويأخذ بهذا الاتجاه الدستور الايطالي الصادر في عام ١٩٤٧ ، والدستور الألماني الصادر في عام ١٩٤٩ ، والدستور التركي الصادر في عام ١٩٦١ ، والدستور الكويتي الصادر في عام ١٩٦٢ ، والدساتير المصرية الصادرة في أعوام ١٩٧١، ٢٠١٢، ٢٠١٤.

تقييم الأنظمة القضائية لرقابة الدستور:

فضلت معظم الدول التي تأخذ بنظام الرقابة على دستورية القوانين الأخذ بالرقابة المركزية على اعتبار أن منح هذا الاختصاص لجميع المحاكم سوف يؤدي إلى عدم الاستقرار في المعاملات القانونية، إذ قد تقرر محكمة معينة عدم دستورية قانون وتمتنع عن تطبيقه على المنازعة المعروضة عليها في حين ترفض محكمة أخرى هذا الدفع وتطبق النص المستبعد من المحكمة الأولى .

يرى استاذنا الدكتور رمزي الشاعر:- أفضلية الأخذ بالاتجاه المركزي في الرقابة وأن يعهد بالرقابة إلى محكمة دستورية متخصصة تنشأ لهذا الغرض مستنداً في ذلك إلى أن وضع المحكمة الدستورية خارج نطاق السلم القضائي من شأنه أن يقضي على كثير من المشاكل التي يثيرها تعرض السلطة القضائية لأعمال السلطة التشريعية خاصة في ظل الأنظمة التي تقوم على الفصل الجامد بين السلطات، أو التي تجعل للسلطة التشريعية السيطرة التامة على باقي سلطات الدولة.

ثالثا : أساليب الرقابة:

١- طريقة الدعوى الأصلية

يقصد بها منح الأفراد الحق في رفع دعوى أصلية مباشرة أمام المحكمة المختصة لإبطال التشريع غير الدستوري، فإذا ما تبين للمحكمة أن التشريع المطعون فيه غير دستوري فإنها تحكم بإلغائه بحكم نهائي ذو حجية عامة ومطلقة يمتنع معها إثارة مسألة الدستورية مرة أخرى في المستقبل .

الرقابة القضائية عن طريق الدعوى الأصلية قد يتم إسنادها إلى المحكمة العليا في النظام القضائي العادي أو إلى محكمة دستورية متخصصة .

يطبق نظام الدعوى الأصلية في سويسرا حيث يحق لكل مواطن أن يطلب من المحكمة الفيدرالية النظر في دستورية القوانين الصادرة من المجالس الشعبية المحلية دون القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي الاتحادي، ويطبق نظام الدعوى الأصلية أيضا في النمسا والتشيك .

٢ - طريقة الدفع

التي يثور فيها أمر دستورية التشريع أثناء نظر قضية معروضة أمام إحدى المحاكم فبمناسبة دعوى مطروحة أمام محكمة جنائية أو مدنية أو تجارية أو إدارية، يدفع أحد الخصوم بعدم دستورية التشريع المطلوب تطبيقه في هذا النزاع وفي هذه الحالة يبحث قاضي الموضوع في مدى دستورية التشريع محل الطعن، فإذا ما تأكد القاضي من جدية ذلك الدفع وأن التشريع يخالف الدستور فلا يقوم بإلغائه وإنما فقط يمتنع عن تطبيقه في القضية المطروحة أمامه .

رابعاً : من له حق إثارة الطعن بعدم الدستورية

تذهب بعض الأنظمة الدستورية إلى قصر حق تحريك النزاع بشأن دستورية نص قانوني على هيئات معينة وتحرم الأفراد من هذا الحق .
على العكس من ذلك تمنح بعض الدول للأفراد الحق في تحريك دعوى الدستورية بطريق غير مباشر كما هو الحال في الدفع الفرعي، ومن ذلك الدستور الإيطالي الصادر في عام ١٩٤٧ الذي نص على أنه إذا أثير طعن بعدم الدستورية ورأت المحكمة جدية الدفع فإن المحكمة تحيل الطعن إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، ويشترط بالطبع أن تكون هناك دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وأن يكون تطبيق القانون المطعون في دستوريته أمراً لازماً للفصل في الدعوى القائمة.

خامساً : أثر الحكم الصادر في الدعوى القضائية:

تختلف الأنظمة الدستورية في الأثر المترتب على الحكم الصادر بعدم دستورية النص القانوني.
قد تقف سلطات المحكمة عند حد إهمال القاضي لحكم القانون غير الدستوري والإمتناع عن تطبيقه في الدعوى المعروضة أمامه.
قد يكون أن تصدر الهيئة القضائية المختصة أمراً إلى السلطات القائمة بتنفيذ القانون أو بعدم تنفيذه.
كما يكون من حق هذه الهيئة أو المحاكم على حسب النظام المتبع أن تصدر حكماً تقريرياً توضح فيه دستورية قانون أو عدم دستورية القانون المطعون عليه.
ثم قد يجيز الدستور للمحكمة أن تبطل القانون غير الدستوري في مواجهة كافة مما يترتب عليه اعتبار القانون كأن لم يكن.
في مصر يترتب على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الإمتناع عن تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته، إعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، ويلتزم بذلك كافة سلطات الدولة.

سادساً : أوجه الطعن في القانون المخالف للدستور:

أوجه بطلان شكلية تتمثل في مخالفة قواعد الاختصاص في إصدار التشريع ومخالفة قواعد الشكل الواجب إتباعها في سن القانون.
أوجه بطلان موضوعية تتمثل في مخالفة للقيود الموضوعية التي فرضها الدستور وأخيراً في إنحراف المشرع في استعمال سلطته.

الرقابة الدستورية

تعني النظم المختلفة بترتيب وسائل الرقابة على دستورية القوانين، بما يحقق منع إصدار قانون غير دستوري، أو وقف سريان القانون إذا صدر وكان غير دستوري.
غير أنه قد لا تشكل وسائل الرقابة التي يرسمها الدستور أو يقررها القانون، مانعاً كافياً يحول دون الاعتداء على الدستور، في نصوصه أو روحه.
هنا يجد الشعب نفسه أمام مسئوليته في الدفاع عن دستوره فالشعب هو صاحب السيادة، والحكام لا يمارسون السلطة والسيادة إلا باعتبارهم نواباً عن الشعب، فإذا ما اعتدى الحكام على الدستور، فقد اعتدوا على السلطة التأسيسية، وفي ذلك إخلال بشروط ممارستهم أو استمرارهم في مقاعدها.
يعتبر " الرأي العام " الوسيلة الرئيسية من الوسائل السلمية التي يضغط بها الشعب على الحكام للالتزام بأحكام الدستور .

لقد كان أرسطو ممن يؤكدون إن الشعب هو صاحب السلطة الشرعية، وأن له كامل السيادة في اتخاذ القرارات وفي إبداء الرأي في المسائل العامة، ذلك أن الشعب إنما يفوض ممثليه ليحسموا المسائل العامة، وبما يتفق مع الصالح العام."

لئن كان للرأي العام دوره الفعال والمؤثر في كل مجالات الحياة وفي كل جوانبها، إلا أن المجال السياسي هو دائما أكثر المجالات التي يعمل فيها الرأي العام. ويعمل ذلك بالارتباط الوثيق بين العمل السياسي والسيادة الشعبية والإرادة الجماعية، وأن الإرادة الجماعية.

مع تقدم الشعوب وازدياد إيمانها بالنظم الديمقراطية، تزداد ثققتها في قوتها، وبحقها الكامل في السيادة، وفي ممارسة السيادة، وبأنه من حقها أن يكون لها دور في القرار السياسي، إما بالمشاركة في صنع القرار أو بالتعامل مع القرار إيجابا أو سلبا.

هكذا يشكل " الرأي العام " الوسيلة السلمية، التي يفرض بها الشعب إرادته على الحكام، فإذا ما خرج أحدهم على الإطار المرسوم في الدستور، استطاع الرأي العام، أن يفرض عليه العدول عن اعتدائه، وأن يلتزم بأحكام الدستور في إطار النظام الذي ارتضته الجماعة.

لقد بلغت أهمية الرأي العام، ومدى فاعليته وتأثيره إلى الحد الذي يقول فيه أستاذنا الدكتور رمزي الشاعر أنه " مهما كانت النصوص التي يتضمنها الدستور، ومهما يكن فيها من ضمانات كبيرة للحريات وتحقيق الديمقراطية، فإن الضمانة الكبرى دائما وجود رأي عام ناضج يعمل حسن تطبيق نصوص الوثيقة الدستورية، حتى لا تكون تلك النصوص جوفاء، بعيدة عن مجال التطبيق العملي .

التاريخ مليء بالأمثلة التي تؤكد تأثير الرأي العام على القيادة السياسية، وفرضه إرادة الشعب على الحكام. من أمثلة ذلك في مصر، حين قامت الثورة الشعبية بزعمامة سعد زغلول في عام ١٩١٩، وكانت مطالبها استقلال مصر عن إنجلترا، وإلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم إقامة النظام السياسي على أسس دستورية، وتكون حزب الوفد على هذه الأسس وبهذه الأهداف.

لقد كان من نتيجة ذلك أن اضطرت إنجلترا إلى إذاعة إعلان ٢٨ فبراير ١٩٢٢ والذي أعلنت فيه استقلال مصر . على ذلك، أصدر الملك فؤاد دستور عام ١٩٢٣. ومن هنا يرى جانب من الفقه أن هذا الدستور، وإن كان في شكل المنحة، إلا أنه لم يكن إلا نتيجة لضغط الرأي العام.

ايضا، وتحرك الرأي العام وأخذ يزداد وينمو حتى فرض على الملك فؤاد إلغاء دستور ١٩٣٠ (دستور إسماعيل صدقي)، وأن يعيد العمل بدستور ١٩٢٣، ولقد أكد أن ذلك كان تحت ضغط الرأي العام.

في الفترة بين ١٩٧٨ ، ١٩٨٠ استطاع الرأي العام المصري أن يفرض على القيادة السياسية العدول عن عدد من القرارات أو التخفيف من بعض الاتجاهات.

قد اضطرت القيادة السياسية إلى إلغاء مشروع هضبة الأهرام، وإلى العدول عن توصيل مياه النيل إلى القدس.

تحت تأثير ضغط مقاطعة أحزاب المعارضة لانتخابات المجالس المحلية عام ١٩٨٤ بنظام القائمة الحزبية وبالأغلبية المطلقة، اضطرت القيادة السياسية إلى العدول عن نظام الأغلبية المطلقة التي كانت تعتمد تطبيقه على انتخابات مجلس الشعب، وجعلته نظام الأغلبية النسبة.

خارج مصر، لا نتردد في القول بأن توقيع العهد الأعظم في إنجلترا عام ١٢١٥، لم يكن إلا نتيجة لرأي عام، فرض على الملك التوقيع على هذه الوثيقة ملتزماً بكل ما فيها من قيود على إرادته وسلطاته. وفي عام ١٦٨٨ استطاع الرأي العام الإنجليزي أن يستصدر قائمة الحقوق.

في فرنسا، انحرف الملك شارل العاشر بالسلطة وبالحكم، وأدى ذلك إلى تحريك الرأي العام الذي استطاع أن يخلع الملك عام ١٨٣٠، وأن يضع دستوراً ويدعو لوي فيليب أورفليان من هولندا ليتولى عرش فرنسا بشرط قبول الدستور الذي وضعه البرلمان. وقبل الأمير ذلك.

رأي الدكتور ← "الرأي العام" وسيلة سلمية فعالة، يمارس الشعب بها ومن خلالها رقابته على أعمال جميع السلطات بصفة عامة، وعلى دستورية القوانين بوجه خاص، وأنه كلما توافر للمجتمع عوامل تكوين وقيام رأي عام واضح وقوي، كلما كان ذلك مدعاة لالتزام الحكام بأحكام الدستور نصاً وروحاً.

أساليب نهاية الدساتير

الأسلوب العادي (السلمي) لإنهاء الدساتير

المقصود بالأسلوب العادي لإنهاء الدستور:- إلغاء الدستور القائم دون ثورة أو عنف، وإنشاء دستور جديد بدلاً منه .

يتم ذلك عن طريق الشعب سواء بشكل مباشر من خلال الاستفتاء الشعبي أو بشكل غير مباشر عن طريق جمعية تأسيسية ينتخبها الشعب لوضع دستور جديد، وإن كان ذلك لا يحول دون إمكانية إلغاء الدستور القائم وإنشاء آخر جديد يحل محله طبقاً لأسلوب المنحة من جانب الحاكم أو طبقاً لأسلوب العقد بينه وبين الشعب .

يتضح من ذلك أن نهاية الدساتير بالأسلوب العادي تتم بأحد أساليب نشأتها سواء الديمقراطية أو غير الديمقراطية على حسب الظروف والأحوال.

ينبغي التفرقة فيما يتعلق بالأسلوب العادي لإنهاء الدساتير بين الدساتير المرنة والدساتير الجامدة، فالدساتير المرنة مكتوبة كانت

أم عرفية هي تلك الدساتير التي تعدل بنفس الإجراءات التي بها التشريعات العادية، بمعنى أنها لا تحتاج في تعديلها إلى إجراءات أشد وطأة وتعقيداً من الإجراءات التي تعدل بها التشريعات العادية، سواء كانت هذه التعديلات جزئية أو تعديلات كلية وشاملة تعد في حقيقتها إلغاء للدستور.

مراد ذلك ومرجعه إلى أن الدول ذات الدساتير المرنة لا توجد فيها سوى سلطة واحدة تملك تعديل جميع القوانين دستورية كانت أم عرفية، وبنفس الإجراءات هي السلطة التشريعية.

في إنجلترا على سبيل المثال يملك البرلمان أن يعدل الأحكام الدستورية جزئياً أو كلياً بمعنى إلغائها بنفس الكيفية والإجراءات التي يعدل بها التشريعات العادية.

الدساتير الجامدة ← تلك الدساتير التي تتطلب في تعديلها إجراءات أشد وطأة وتعقيداً من الإجراءات التي تتبع في تعديل التشريعات العادية.

بالتالي، فإنها لا تنظم سوى الكيفية التي يمكن أن تعدل بها أحكامها تعديلاً جزئياً، أما التعديل الكلي الذي يعد إلغاء للدستور فلا تملكه سوى السلطة التأسيسية الأصلية ممثلة في الشعب باعتباره صاحب السيادة، بحيث يمكن للشعب إلغاء الدستور القائم وإنشاء دستور جديد يحل محله مباشرة عن طريق الاستفتاء أو بشكل غير مباشر عن طريق جمعية تأسيسية ينتخبها لهذا الغرض .

الأسلوب غير العادي (الثوري) لإنهاء الدساتير

- ☞ يتمثل الأسلوب الثوري في إنهاء الدساتير في سقوط الدستور القائم نتيجة ثورة ضد نظام الحكم، فالأسلوب الثوري يعد أسلوباً استثنائياً لإنهاء القواعد الدستورية يتميز عادة بالعنف واستعمال القوة .
- ☞ بالتالي، فإن الدساتير لا تنص على هذا الأسلوب كأداة مشروعة لإنهاء الدستور فالثورة تدل بذاتها على الخروج عن الدستور والقانون لأنها تتم خارج إطار الشرعية القائمة ويبدأ بنجاحها مرحلة جديدة من مراحل الشرعية.
- ☞ يطالعنا التاريخ بالعديد من الأمثلة لإنهاء الدساتير بالأسلوب الثوري خاصة في فرنسا إذ يتجلى فيها الأسلوب الثوري أسلوباً جاريّاً لإلغاء الدساتير.
- ☞ يكاد ينعقد إجماع الفقهاء على أن الحركة الثورية تقضي من حيث الواقع والقانون إلى إسقاط الدستور القائم بالقدر الذي يتنافى مع أهدافها حال نجاحها واستيلاء الهيئة الثورية على مقاليد الحكم.
- ☞ إن كان ذلك لا يحول دون استمرار العمل بالقوانين العادية التي صدرت صحيحة في ظل هذا الدستور، طالما لم تلغ صراحة أو ضمناً.
- ☞ يأخذ حكم القوانين العادية في هذا الشأن الأحكام التي ينص عليها الدستور دون أن تكون أحكاماً دستورية من حيث موضوعها.
- ☞ يقصد بها تلك الأحكام التي لا تتصل بنظام الحكم في الدولة، وإنما تنظم موضوعات عادية كتلك التي تنظمها القوانين العادية.
- ☞ هذا النوع من القواعد والأحكام استقر الفقه على بقائها رغم سقوط الدستور، مع تجردها من الصفة الدستورية ومعاملتها معاملة القوانين العادية.

النظام الدستوري المصري في ظل الدستور الحالي الصادر في عام ٢٠١٤

س ١١ : وضع اهم المبادئ الدستورية لدستور ٢٠١٤ ؟



أهم المبادئ الدستورية لدستور ٢٠١٤

☞ من خلال دراسة الدستور المصري الحالي الصادر في عام ٢٠١٤ ،

تستطيع أن تحدد أهم ملامحه الأساسية واتجاهاته العامة وخصائصه، في عدة مطالب وذلك على النحو التالي:

دستور مكتوب وجامد

دستور مكتوب

- ☞ يعتبر الدستور مدوناً إذا كان أغلبه صادراً في شكل وثيقة أو عدة وثائق رسمية من المشرع الدستوري.
- ☞ بمطالعة دستور ٢٠١٤ نجد أن هذا الدستور قد صدر في شكل وثيقة مكتوبة رسمية صادرة عن المشرع الدستوري، ومن ثم فإنه ينتمي إلى طائفة الدساتير المدونة أو المكتوبة.

دستور جامد

- ☞ تنقسم الدساتير من حيث طريقة التعديل إلى **دساتير مرنة** و **دساتير جامدة**.
- ☞ **المقصود بالدساتير المرنة:** تلك الدساتير التي يمكن تعديلها أو إلغائها بذات الإجراءات التي تتبع لتعديل القوانين العادية التي تصدر عن السلطة التشريعية، أي القوانين العادية.
- ☞ **المقصود بالدساتير الجامدة:** تلك الدساتير التي لا يمكن تعديلها أو يمكن تعديلها ولكن بإجراءات أشد ومغايرة للإجراءات التي تتبع في تعديل التشريعات العادية.

هل يعتبر دستور ٢٠١٤ دستور من أم دستور جامد؟

مطالعة دستور ٢٠١٤ نرى أنه جامدا جمودا نسبيا في أغلب مواده ، لأن المادة ٢٢٦ أجازت تعديل الدستور بواسطة رئيس الجمهورية أو - أعضاء مجلس النواب، حيث يجوز لهؤلاء دون غيرهم طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور .

سواء كان التعديل مقدما من رئيس الجمهورية و من عدد أعضاء مجلس النواب يجب اتباع الإجراءات التالية:

- ١- مناقشة مجلس النواب لطلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه.
 - ٢- يصدر المجلس قرار بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية أعضائه.
 - ٣- إذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد العادي.
 - ٤- إذا وافق المجلس على طلب التعديل يقوم بمناقشة المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة.
 - ٥- إذا وافق على التعديل عدد أعضاء مجلس النواب يعرض الأمر على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.
 - ٦- يلزم موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.
 - ٧- يكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة.
- عليه يمكن القول أن الدستور جامد جمود نسبي في أغلب مواده، أي أنه يقبل التعديل، ولكن بإجراءات أشد من تعديل القوانين العادية .
- إلا أن هناك نصوصا شبه جامدة جمودا مطلقا، وهي النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية، أو المساواة.

أسلوب نهاية دستور ٢٠١٤

- لقد درج اغلب الفقه الدستوري في فرنسا ومصر على القول بتقسيم الأساليب التي توضع بها الدساتير إلى أساليب غير ديمقراطية تتمثل في المنحة والعقد.
- أساليب ديمقراطية تتمثل في الجمعية التأسيسية والاستفتاء الدستوري.
- بالنسبة لأسلوب وضع الدستور المصري الحالي الصادر في عام ٢٠١٤، فإنه على أثر نجاح ثورة ٣٠ يوليو ٢٠١٣ وعزل رئيس الجمهورية، وتكليف السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا برئاسة البلاد مؤقتا.
- صدر الإعلان الدستوري في ٨ يوليو من عام ٢٠١٣ بتعطيل دستور ٢٠١٢، وتلا ذلك صدور إعلان دستوري مؤقت يتضمن على ثلاثة وثلاثين مادة تضمنت المواد المهمة من دستور ٢٠١٢.
- وقد تم تشكيل لجنة خبراء بقرار من رئيس الجمهورية سميت (لجنة العشرة) حيث تشكل من اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وتختص هذه اللجنة باقتراح التعديلات على دستور (٢٠١٢) .

ثم تعرض هذه اللجنة مقترح التعديلات الدستورية سميت (لجنة الخمسين) تضم خمسين عضوا يمثلون كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية، والقوات المسلحة والشرطة، والشخصيات العامة على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وترشح كل جهة ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة .

عقب ذلك قام رئيس الجمهورية بتوجيه بياناً للشعب يوم السبت ١٤/١٢/٢٠١٣ حدد فيه يوم ١٤، ١٥ يناير ٢٠١٤ موعداً للاستفتاء على الدستور، وقد عرض الدستور للاستفتاء وتمت الموافقة عليه.

من ثم يُعد دستور عام ٢٠١٤ نافذاً من تاريخ موافقة الشعب عليه في الاستفتاء، وبدأ العمل به منذ هذا التاريخ.

عليه يكون الدستور المصري الحالي قد تم وضعه وإقراره بطريق ديمقراطي خالص يتمثل في أسلوب الاستفتاء الدستوري.

أسلوب تعديل دستور ٢٠١٤

الواقع من الأمر أن الدساتير المصرية جميعها اتسمت بالجمود النسبي، إذ أنها تطلب لتعديل أحكامها، إتخاذ إجراءات خاصة أكثر طولاً وأشد تعقيداً من تلك الإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العادية.

بالنسبة لإجراءات تعديل الدستور الحالي فقد تكلفت المادة (٢٢٦) منه بيان الخطوات الواجب اتباعها لتعديله والتي نصت على أنه الرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.

في جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً بأغلبية أعضائه.

إذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين عاماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتاءه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.

في جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.

هكذا يتضح لنا أن دستور عام ٢٠١٤ - كما سبق أن قلنا - يتسم بالجمود النسبي في معظم نصوصه، نظراً لاشتراطه إجراءات خاصة لتعديل نصوصه، تتمثل في **المراحل التي تمر بها هذه الإجراءات**، والتي تتمثل فيما يلي:

المرحلة الأولى: اقتراح التعديل:

نصت أحكام الدستور المصري الصادر في عام ٢٠١٤ على تكوين السلطة التأسيسية المنشأة والتي أناط بها الدستور دون غيرها اختصاص تعديل الدستور من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ثم الشعب.

وإذا كان الاقتراح من مجلس النواب وجب أن يوقع طلب تعديل هذه المادة أو المواد خمس أعضاء مجلس النواب والخمس هو الحد الأدنى من الأعضاء الذي يجب أن يوقع على طلب التعديل أي يمكن أن يوقع عليه أكثر من ذلك.

المرحلة الثانية: مناقشة التعديل:

هذه المرحلة تدخل في اختصاص مجلس النواب فقط، حيث يناقش مجلس النواب طلب التعديل سواء المقدم من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب الخمس أو أكثر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمه للمجلس، والمناقشة هنا لطلب التعديل من حيث المبدأ.

هل يوافق مجلس النواب على مبدأ تعديل هذه المادة أو المواد المقترحة تعديلها أم يرفض؟

دون الخوض في مضمون هذا التعديل الذي هو مرحلة لاحقة على الموافقة على التعديل من حيث المبدأ.

يجب أن يوافق على الطلب المقدم لتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور من حيث المبدأ أغلبية خاصة وهي أغلبية أعضاء مجلس النواب أي (٥٠% + ١).

إذا رفض طلب التعديل لا يجوز تقديم طلب تعديل المواد ذاتها في دور الانعقاد الذي رفضت فيه، ويجوز تقديمها في دور الانعقاد التالي.

المرحلة الثالثة: الموافقة على التعديل

إذا وافق مجلس النواب على طلب التعديل من حيث المبدأ، يبدأ مناقشة نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة على مبدأ التعديل.

في المرحلة التالية المتعلقة بالمواد المراد تعديلها يتشدد المشرع الدستوري للموافقة على مضمون ما انتهى إليه المجلس بعد مناقشة التعديلات سواء كما وردت في طلب التعديل، أو اختلفت عنها، فيجب أن يوافق ثلثي عدد أعضاء المجلس حتى يمكن الانتقال للمرحلة الأخيرة من إجراءات التعديل وهي العرض على الشعب لاستفتائه على هذه التعديلات.

المرحلة الرابعة: نفاذ التعديل

إذا حصلت التعديلات على موافقة الأغلبية المطلوبة وهي ثلثا عدد أعضاء مجلس النواب عرض التعديل على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة ويجب أن تحصل هذه التعديلات على موافقة أغلبية هذه الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، ويدخل التعديل حيز التنفيذ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

التأكيد على مبدأ سيادة القانون

نلاحظ ان الدساتير السابقة غابت عنها مبدأ سيادة القانون ثم جاء الدستور الحالي الصادر في عام ٢٠١٤ ليؤكد على مفهوم سيادة القانون وذلك في الباب الرابع من المادة ٩٤ إلى المادة ١٠٠ من الدستور.

حيث نصت المادة ٩٤ على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانه وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.

نصت المادة ٩٥ على أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

كما نصت المادة ٩٦ على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة.

نصت المادة ٩٧ على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.

نصت المادة ٩٨ على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق.

نصت المادة ٩٩ على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.

أخيرا نصت المادة ١٠٠ على أن تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب.

الرقابة على دستورية القوانين في مصر

نشأة وتطور الرقابة على دستورية القوانين في مصر

أخذت مصر بنظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين.

قررت أن هذه الرقابة إعمال صحيح لمبدأ الفصل بين السلطات، أي أن المحكمة تمتنع عن تطبيق النص القانوني المخالف للدستور دون أن يؤثر ذلك على وجود هذا النص في النظام القانوني.

استمر هذا الوضع في مصر حيث كانت المحاكم تمارس رقابة الامتناع حتى صدور القانون ٨١ لسنة ١٩٦٩ الذي نشأت بمقتضاه المحكمة العليا كمحكمة تختص وحدها برقابة دستورية القوانين.

الرقابة على دستورية القوانين في ظل المحكمة العليا :

تعد المحكمة العليا بداية التحول من الامركزية الرقابة إلى مركزية الرقابة التي تقوم على جعل الاختصاص بفحص الرقابة على دستورية القوانين مقصورا على محكمة واحدة ولا تستطيع المحكمة العليا القيام بمهامها إلا بناءً على الدفع بعدم دستورية أمام المحاكم، أي من خلال أسلوب الدفع الفرعي، وليس عن طريق الدعوى الأصلية.

الرقابة على دستورية القوانين في ظل المحكمة الدستورية العليا .

- ١٤ يُعد الدستور المصري الأسبق الصادر عام ١٩٧١ أول دستور ينظم الرقابة على دستورية القوانين فتتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون، ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
- ١٥ ثم جاء دستور مصر السابق الصادر عام ٢٠١٢ على ذات منوال سابقه في هذا الاتجاه حيث أورد أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، وينظم القانون اختصاصاتها الأخرى والإجراءات التي تتبع أمامها .
- ١٦ إلا أنه اختلف عن سابقه ومن بعده فيما يتعلق بتشكيل المحكمة حيث تم تحديد عدد أعضاء المحكمة حصرا، فنصت المادة ١٧٦ منه على أن تشكل المحكمة من رئيس وعشرة أعضاء وأحالت إلى القانون فيما يتعلق بالشروط الخاصة باختيار الأعضاء.
- ١٧ الأمر الذي عدل عنه دستور ٢٠١٤ وعاد إلى نصوص دستور ١٩٧١ تماما .

الرقابة القضائية السابقة في مصر

- ١٨ عرفت مصر نظام الرقابة القضائية السابقة لأول مرة بموجب التعديلات الدستورية التي تمت في عام ٢٠٠٥ والتي عدلت بموجبها الفقرة الأخيرة من نص المادة ٧٦ من دستور مصر الأسبق الصادر عام ١٩٧١

والتي نصت على أن:

- ١٩ يعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور"، وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص مشروع القانون رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
- ٢٠ ما تم النص عليه في المادة ٢٨ من الإعلان الدستوري الصادر في مارس ٢٠١١ بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.
- ٢١ جاء دستور مصر السابق الصادر عام ٢٠١٢ متبنيا نظام الرقابة السابقة على دستورية القوانين، بل وموسعا لنطاقها.
- ٢٢ في هذا الشأن نرى أن توسيع المشرع الدستوري من نطاق الرقابة السابقة في الدستور السابق، وذلك بالنص على عرض مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية قبل إقرارها وإصدارها، من شأنه أن يعوق المحكمة الدستورية العليا عن مباشرتها لاختصاصها الأصيل المنوط بها وهو الرقابة اللاحقة الدستورية القوانين واللوائح، ويحرم المواطنين من ذوي الصفة والمصلحة الذين سوف يترشحون لخوض أي انتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية من الطعن على دستورية هذه القوانين أو بعض نصوصها مما قد يثار بشأنها من مشكلات في التطبيق العملي.
- ٢٣ قد جاء الدستور الحالي الصادر سنة ٢٠١٤ ، خاليا من النص على الرقابة القضائية السابقة للمحكمة الدستورية العليا مطلقا، وإن كنا نأمل من المشرع الدستوري في الدستور الحالي الأخذ بأسلوب الرقابة السابقة إلى جانب الرقابة اللاحقة فيما يتعلق بمشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية كما كان عليه الوضع في دستور عام ١٩٧١ ، نظرا لما لهذا المنصب من أهمية عظمى تتمثل في ضمان استقرار النظام القانوني للدولة ككل.

المحكمة الدستورية العليا في دستور ٢٠١٤

أولاً: استقلال المحكمة الدستورية

حرص المشرع الدستوى دائماً على تأكيد أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، ومقر المحكمة مدينة القاهرة وأجاز الدستور إنعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد في حالة الضرورة، وبموافقة الجمعية العامة للمحكمة.

حرص أيضاً على تأكيد استقلال المحكمة من حيث موازنتها المالية فجعل للمحكمة موازنة مستقلة ورغم أن مجلس النواب يناقش عناصر وبنود هذه الميزانية إلا أنها تدرج في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً.

كما أنه يجب أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة والتي تكون من جميع أعضائها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة، والجمعية العامة هي التي تقوم على كل شئون المحكمة.

ثانياً: تشكيل المحكمة

تشكل المحكمة الدستورية من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس، وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة والمستشارين والمستشارين المساعدين.

ثالثاً: أداة التعيين لرئيس وأعضاء المحكمة:

فيما يتعلق بتعيين رئيس المحكمة حيث يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب الرئيس بالمحكمة.

فيما يتعلق بتعيين نواب رئيس المحكمة حيث يعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.

تعيين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها فيتم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة.

رابعاً: آلية إصدار أحكام المحكمة الدستورية

تصدر المحكمة أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها، وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته.

يترتب على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في مصر الإمتناع عن تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته، إعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، ويلتزم بذلك كافة سلطات الدولة.

تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من اثار.

خامساً: الشروط الواجب توافرها فيما يعين عضواً بالمحكمة

أن تتوفر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، والا تقل سنه عن خمس وأربعين سنة ميلادية، وأن يكون اختيار أعضاء المحكمة من بين الفئات التالية:

١- أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل.

٢- اساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن أمضوا في وظيفة استاذ ثماني سنوات متصلة على الأقل

٣- المحامون الذين اشتغلوا امام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشر سنوات متصلة على الأقل ويجب ان يكون ثلثا أعضاء المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية.

سادسا: ضمانات أعضاء المحكمة الدستورية العليا:

١. (عدم القابلية للعزل).
٢. (عدم القابلية للنقل لوظائف أخرى إلا بعد موافقتهم).
٣. (عدم جواز النذب أو الإعارة إلا للأعمال القانونية بالهيئات الدولية أو الدول الأجنبية أو القيام بمهمة علمية).
٤. (تطبيق القواعد الخاصة بالتقاعد والصلاحيات والتنحي والرد والمخاصمة المقررة لمستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية العليا).

سابعا: اختصاصات المحكمة:

- ١- تتولي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين وتختص المحكمة بالتفسير الملزم للنصوص التشريعية.
- ٢- الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجبهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوي عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحدهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
- ٣- الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى.
- ٤- منازعات التنفيذ المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة عنها.

ثامنا: هيئة المفوضين

- ١- تؤلف هيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا من رئيس للهيئة وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين ويحل محل الرئيس عند غيابه الاقدم من الأعضاء ويتولى رئيس الهيئة تنظيم العمل بها والاشراف عليها.
- ٢- يشترط فيمن يعين رئيسا للهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين أعضاء المحكمة.
- ٣- يكون التعيين دائما لمن تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة ويصدر قرارا من رئيس الجمهورية بمن اختارته الجمعية العمومية.
- ٤- كما ذكرنا فإن رئيس واعضاء الهيئة غير قابلين للعزل ولا يجوز نقلهم إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم وتسرى عليهم في شأن ضماناتهم وحقوقهم وواجباتهم واحالتهم إلى التقاعد واجازاتهم والمنازعات المتعلقة بترقياتهم ومرتباتهم ومكافأاتهم ومعاشاتهم هم وسائر الحقوق الاحكام المقررة بالنسبة لاعضاء المحكمة .